

SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL

CFO PM 2024



SUMÁRIO

<i>APRESENTAÇÃO.....</i>	<i>3</i>
<i>INTRODUÇÃO</i>	<i>4</i>
<i>CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA</i>	<i>5</i>
<i>ATRIBUIÇÕES DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA</i>	<i>11</i>
<i>ABORDAGEM SISTÊMICA DA SEGURANÇA PÚBLICA.....</i>	<i>14</i>
<i>RELAÇÃO ENTRE O SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA E O SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL.</i>	<i>25</i>
<i>CONTROLE INTERNO E EXTERNO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA</i>	<i>31</i>
<i>FASES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOMPANHAMENTO: PLANOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL).</i>	<i>34</i>
<i>ANÁLISE DE CENÁRIOS E PERSPECTIVAS DA SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL E EM PERNAMBUCO.</i>	<i>42</i>
<i>REFERÊNCIAS.....</i>	<i>49</i>



APRESENTAÇÃO

Esta apostila tem como objetivo subsidiar a disciplina "Sistema de Segurança Pública no Brasil", por meio de artigos e publicações sobre os conteúdos que serão abordados na referida disciplina. Vale destacar que este compêndio não esgota as temáticas de uma área tão multidisciplinar e complexa quanto as questões relacionadas à segurança pública.

A matéria visa colaborar para que o futuro Oficial possa debater os principais paradigmas do Sistema de Segurança Pública descritos na Constituição Federal, especialmente no que tange às atribuições das Instituições de Segurança Pública. Além disso, busca permitir o conhecimento da relação dos policiais com o Judiciário e o Ministério Público, bem como entender o impacto dos desafios do Sistema Prisional Brasileiro na segurança pública.

No contexto atual de violência e criminalidade, é de extrema importância que o profissional de segurança pública domine uma abordagem sistêmica, que caminhe para a construção de Sistemas de Defesa Social. Destaca-se a visão holística, integrada e compartilhada de estruturas interligadas, que respeitem a autonomia institucional dos entes que compõem este sistema. Nesse sentido, é fundamental conhecer os modelos de gestão e as políticas de segurança pública em desenvolvimento no país e em Pernambuco, com ênfase no Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e no programa Juntos Pela Segurança PE (JPS).



INTRODUÇÃO

O Sistema de Segurança Pública no Brasil configura-se como um intrincado aparato institucional voltado para a preservação da ordem social, a proteção da coletividade e a mitigação da criminalidade, por meio da articulação de uma pluralidade de órgãos e entidades, cuja atuação, embora descentralizada, é essencialmente coordenada, a fim de assegurar a coesão das políticas públicas em níveis federais, estaduais e municipais.

À frente de tal missão, encontram-se as forças policiais, que se subdividem em distintas corporações com atribuições específicas, a saber: a Polícia Federal, incumbida da repressão ao crime organizado, tráfico internacional de entorpecentes e outras infrações de competência da União; a Polícia Rodoviária Federal, com sua responsabilidade de fiscalização e patrulhamento das rodovias federais; a Polícia Militar, voltada para a manutenção da ordem pública e prevenção de delitos em âmbito estadual; e a Polícia Civil, responsável pela investigação criminal e o levantamento de provas no processo judicial. Complementando esse quadro, encontra-se o sistema penitenciário, encarregado da execução das penas impostas pelo Judiciário, que, todavia, enfrenta desafios recorrentes, como a superlotação carcerária e as condições de reclusão, que comprometem a efetividade da ressocialização.

Cabe também mencionar a atuação das Forças Armadas, cuja participação no contexto da segurança pública se dá de maneira excepcional, em situações de extrema necessidade, como em momentos de crise ou para apoiar as polícias em circunstâncias de grave perturbação da ordem interna.

O arcabouço normativo que rege o Sistema de Segurança Pública brasileiro é multifacetado e abarca uma série de leis, decretos e resoluções que buscam conciliar a eficácia na repressão criminal com o respeito às liberdades individuais e aos direitos fundamentais da pessoa humana. No entanto, o sistema está longe de ser imune às críticas, notadamente no que tange à violência policial, à falta de recursos materiais e humanos, à disparidade de tratamento nas diversas camadas sociais e à defasagem de políticas públicas voltadas à prevenção da criminalidade.

Em face desse cenário, têm-se intensificado os debates acerca da necessidade de uma reestruturação profunda do Sistema de Segurança Pública, que contemple, além da melhoria das condições de trabalho dos profissionais da segurança, o aprimoramento das políticas de prevenção à violência, o fortalecimento da integração entre as diversas esferas governamentais e a adoção de tecnologias inovadoras, capazes de proporcionar uma atuação mais eficiente, ágil e justa.

Em síntese, o Sistema de Segurança Pública no Brasil é um complexo ente institucional, cuja eficácia e legitimidade dependem de uma abordagem integrada e da constante busca por soluções que conciliem a segurança com a preservação dos direitos humanos e da justiça social.



1 - CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

1.1. PÚBLICO: Do latim *publicus*, “relativo ao povo”, de *populus*, “povo”, ou seja, aquilo destinado ao povo, à coletividade, ou ao governo de um país. Que é do uso de todos, em oposição a “privado”.

1.2. ORDEM: Do latim *ordine*, declinação de *ordo*, um conceito muito caro a religiosos e militares desde a Antiguidade. É a colocação/arrumação das coisas no seu devido lugar. O termo também é usado para fazer referência à correta disposição das coisas entre si.

1.3. SEGURANÇA: Derivado de segurar, do latim *secure*, exprime ação e efeito de tornar seguro, ou de assegurar e garantir alguma coisa. tornar a coisa livre de perigos, de incertezas.

1.4. ORDEM PÚBLICA: Situação de tranquilidade e normalidade que o Estado deve assegurar às instituições e a todos os membros da sociedade, consoante as normas jurídicas legalmente estabelecidas. A ordem pública existe quando estão garantidos os direitos individuais, a estabilidade das instituições, o regular funcionamento dos serviços públicos e a moralidade pública, afastando-se os prejuízos à vida em sociedade, isto é, atos de violência, de que espécie for, contra as pessoas, bens ou o próprio Estado.

“Conjunto de regras formais, que emanam do ordenamento jurídico da Nação, tendo por escopo regular as relações sociais de todos os níveis, do interesse público, estabelecendo um clima de convivência harmoniosa e pacífica, fiscalizado pelo poder de polícia, e constituindo uma situação ou condição que conduza ao bem comum.”

Art. 2º do Decreto 88.777 de 30SET83 –R-200

1.5 - ASPECTOS DA ORDEM PÚBLICA:

a) Tranquilidade pública: clima de convivência pacífica e bem-estar social, onde reina a normalidade das coisas, isenta de sobressaltos ou aborrecimentos. É a paz pública nas ruas.

b) Salubridade pública: situação em que se mostram favoráveis às condições de vida, questões a inspeção sanitárias.

c) Segurança pública: É o conjunto de processos políticos e jurídicos destinados a garantir a ordem pública na convivência de homem em sociedade.



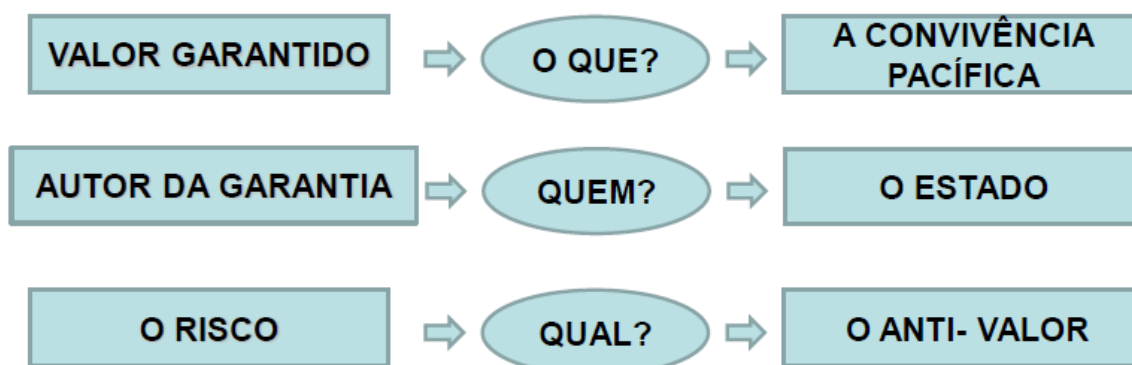
1.6 - SEGURANÇA PÚBLICA: Estado de normalidade que permite o usufruto de direitos e o cumprimento de deveres, constituindo sua alteração ilegítima uma violação de direitos básicos, geralmente acompanhada de violência, que produz eventos de insegurança e criminalidade.

Estado antidelitual, de valor comunitário, que resulta da observância dos preceitos contidos na legislação penal, podendo resultar das ações policiais preventivas ou repressivas ou ainda da simples ausência, mesmo que temporária, dos delitos.

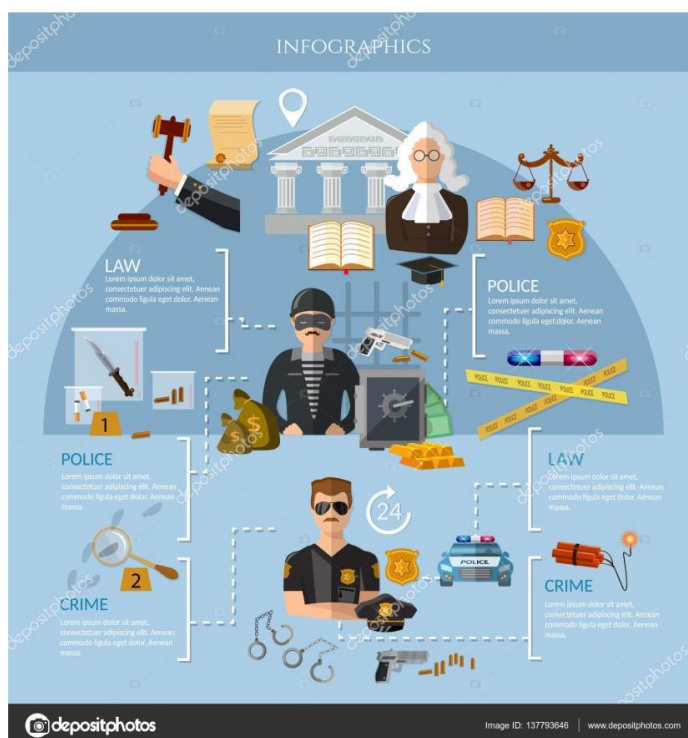
A comunidade tem direito e responsabilidade pela segurança pública, dela participando, quando adota meios de defesa, que visem a sua segurança física e, também, de seu patrimônio.

É o conjunto de processos políticos e jurídicos destinados a garantir a ordem pública na convivência de homem em sociedade.

Está implícito no conceito:



1.7 - SISTEMA: É um conjunto de elementos interconectados harmonicamente, de modo a formar um todo organizado.



1.8 - PODER DE POLÍCIA: Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Art.78 do CTN

“É a faculdade de que dispõe a administração pública para o controle dos direitos e liberdades das pessoas, naturais ou jurídicas, inspirado nos ideais do bem **COMUM**”.

1.9 - ATRIBUTOS DO PODER DE POLÍCIA:

a) Discricionariedade: Compete ao policial aferir e valorar a atividade policiada, segundo critérios de conveniência, oportunidade e justiça, inclusive quanto à sanção de polícia a ser imposta, tudo nos limites da lei.

b) Auto-executoriedade: O ato de polícia independe de prévia aprovação ou autorização do Poder Judiciário para ser concretizado.

c) Coercibilidade: O ato de polícia é imperativo, admitindo-se o emprego de força para concretizá-lo. Entretanto, não pode descambar para o arbítrio, caracterizado pela violência, pelo excesso.



1.10 - MODOS DE ATUAR DO PODER DE POLÍCIA:

a) Ordem de polícia: Imposição de limitação às pessoas, naturais ou jurídicas, para que não se faça aquilo que pode prejudicar o bem comum ou não se deixe de fazer aquilo que poderia evitar prejuízo público.

b) Consentimento de polícia: Controle prévio feito pelo Estado, compatibilizando o interesse particular com o interesse público. Manifesta-se pela licença, vinculada a um direito, ou pela autorização, discricionária e revogável a qualquer tempo.

c) Fiscalização de polícia: Verificação, de ofício ou provocada, do cumprimento das ordens e consentimentos de polícia. Tem dupla utilidade, a prevenção e a repressão das infrações.

d) Sanção de Polícia: Intervenção punitiva do Estado para reprimir a infração.

1.11 - POLÍCIA: Do latim "*politia*", resultante da latinização da palavra grega "*πολιτεία*" [*politeia*], esta derivada de "*πόλις*" [*polis*] que significa "cidade", somada ao sufixo "-CIA" ganha assim o sentido de pessoa encarregada da guarda urbana. Em termos gerais, a polícia tem como objetivo vigiar e policiar. Por extensão, o termo também é utilizado para designar as corporações e os indivíduos que têm como principal função o exercício.

1.12 - POLÍCIA MILITAR: É a Instituição Pública, organizada com base na hierarquia e disciplina.

CF/88 - Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. **(EC nº 18, de 1998)**

CE/89 Art. 105 - A Polícia Militar, força auxiliar e reserva do Exército, cabe com exclusividade a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública;..., além de outras atribuições definidas em Lei. **(EC nº 04, de 1994)**

DEC. 88.777/83 – Responsável pelo policiamento ostensivo, cujo emprego do homem ou da fração de tropa engajados sejam identificados de relance, quer pela farda quer pelo equipamento, ou viatura, objetivando a manutenção da ordem pública.

1.13 - MANUTENÇÃO: É a ação de **manter**, **sustentar** ou **conservar** alguma coisa ou algo. A manutenção é formada por um conjunto de ações que ajudam no bom e correto funcionamento de algo.

A manutenção tem o intuito de reparar ou repor algo que está estragado ou que não funciona corretamente, consertando para que volte a desenvolver a função requerida inicialmente.

1.14 - PRESERVAÇÃO: Ato ou efeito de preservar, livrar de algum mal, manter livre de corrupção, perigo ou dano, livrar, defender, resguardar.

A preservação ela integra a manutenção e a restauração da ordem pública, quando esta for infringida.



Reflexão

**“Quem passou pela vida em branca nuvem
E em plácido repouso adormeceu;
Quem não sentiu o frio da desgraça,
Quem passou pela vida e não sofreu,
Foi espectro de homem - não foi homem,
Só passou pela vida - não viveu.”**

Francisco Otaviano

SOCIEDADE

Existe sociedade sem conflito?



1.15 - CONTROLE SOCIAL

- Designa os mecanismos que estabelecem a ordem social disciplinando a sociedade e submetendo os indivíduos a determinados padrões sociais e princípios morais.
- Conceito Sociológico: “conjunto de métodos pelos quais a sociedade influencia o comportamento humano, tendo em vista manter determinada ordem”. Mannheim (1971, p. 178).
- Significado de “controle social” é ambíguo, podendo ser concebido em sentidos diferentes a partir de concepções de Estado e de sociedade civil distintas. Tanto é empregado para designar o controle do Estado sobre a sociedade quanto para designar o controle da sociedade (ou de setores organizados na sociedade) sobre as ações do Estado.
- Agências Formais x Agências Informais.

1.16 - PREVENÇÃO: A prevenção da criminalidade abrange todas as medidas destinadas a reduzir ou a contribuir para a redução da criminalidade e dos sentimentos de insegurança dos cidadãos, tanto quantitativa como qualitativamente, quer através de medidas diretas de dissuasão de atividades criminosas, quer através de políticas e intervenções destinadas a reduzir as potencialidades do crime e as suas causas.

Podem ser:

- **Primária:** Caracteriza-se pela implementação de medidas indiretas de prevenção, consistentes em evitar que fatores exógenos sirvam como estímulo à prática delituosa.
- **Secundária:** Incide não sobre indivíduos, mas sobre grupos sociais que, segundo os fatores criminógenos, indicam certa propensão ao crime.
- **Terciária:** Representa outra forma de prevenção indireta, agora voltada à pessoa do delinquente, para prevenir a reincidência.

PREVENÇÃO PRIMÁRIA	PREVENÇÃO SECUNDÁRIA	PREVENÇÃO TERCIÁRIA
Ressalta a educação, a habitação, o trabalho, a inserção do homem no meio social, a qualidade de vida , como elementos essenciais para a prevenção	Atua mais tarde, nem quando nem onde o conflito criminal se produz ou é gerado, mas onde se manifesta ou se	Tem um destinatário perfeitamente identificável, o recluso, o condenado , e um objetivo certo, qual seja o de evitar a reincidência

do crime, elementos estes que operam sempre a longo e médio prazo e se dirigem a todos os cidadãos. São estratégias de política econômica, social e cultural, cujo objetivo primário seria oferecer qualidade de vida ao cidadão, e último seria dotar o cidadão de capacidade social para superar eventuais conflitos de forma produtiva.	exterioriza. Opera a curto e médio prazo e se orienta seletivamente a grupos concretos, ou seja, grupos ou subgrupos que ostentam maiores riscos de padecer ou protagonizar o problema criminal. São exemplos a política legislativa penal e a ação policial, políticas de ordenação urbana, controle dos meios de comunicação.	através de sua ressocialização.
--	--	---------------------------------

1.17 - REPRESSÃO A CRIMINALIDADE: A repressão vale como forma de impedir a continuidade de um determinado comportamento delituoso e, para além disso, serviria como advertência aos tendentes ao crime, traduzida no incutimento do medo, posicionando um contramotivo ao impulso criminoso.

A política de combate ao crime exige a reunião das três atividades. E necessário prevenir, reprimir e controlar a criminalidade.

2 - ATRIBUIÇÕES DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

2.1 - SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

- I - Polícia federal;
- II - Polícia rodoviária federal;
- III - Polícia ferroviária federal;
- IV - Polícias civis;
- V - Polícias militares e corpos de bombeiros militares.
- VI - Polícias penais federal, estaduais e distrital.



2.1.1 - POLÍCIAS – DEFINIÇÃO COMPETÊNCIAS

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: [\(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998\)](#)

I - Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;

II - Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;

III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; [\(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998\)](#)

IV - Exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. [\(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998\)](#)

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. [\(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998\)](#)

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. [\(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019\)](#)

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. [\(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019\)](#)

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. [\(Vide Lei nº 13.675, de 2018\)](#) [Vigência](#)

§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39. [\(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998\)](#)



2.2 - OUTROS ATORES DO SISTEMA

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. [\(Vide Lei nº 13.022, de 2014\)](#)

§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: [\(Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014\)](#)

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e [\(Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014\)](#)

II - Compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei. [\(Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014\)](#)

2.3 - SISTEMA JUSTIÇA CRIMINAL

2.3.1 - PODER JUDICIÁRIO

- Direito aplicado no caso concreto;
- Autonomia Administrativa e Financeira;
- Independência necessária para exercício pleno de sua missão institucional:

- União Federal – JF, JT, JE e JM
- Estado – Idem

2.3.2 - PODERES DA UNIÃO

- Independentes e Harmônicos
- Legislativo, Executivo e Judiciário

2.3.3 - MINISTÉRIO PÚBLICO

- Fruto do desenvolvimento do Estado Brasileiro e da Democracia;
- Na República (1890) – Estrutura e atribuições;
- Instituição Permanente e de Defesa da Ordem Jurídica, do Regime Democrático e dos Interesses sociais e Individuais indisponíveis;
- Independente e autônoma

2.4 - QUE FUNDAMENTOS E PRINCÍPIOS DEVEM NORTEAR A GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA?



Art. 144 - “A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio...” (C.F.).

- A Constituição da República de 1988, no artigo 5º, caput, institui a segurança pública como status de direito fundamental assegurando aos brasileiros e estrangeiros o direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança (BRASIL, 1988);
- A segurança também está ligada a ordem social isso porque ao mesmo tempo é tratada como um direito social no artigo 6º, caput, da Lei Fundamental de 1988. Portanto, assevera-se que a segurança é um dos objetivos do Estado que proporciona ao cidadão o alcance dos seus próprios objetivos (SOUZA, 2008).
- A função de segurança pública nos artigos 5º, 6º e 144 da Constituição Federal de 1988, são considerados direitos fundamentais com funções, respectivamente, de: defesa ou liberdade; de prestação social; proteção perante terceiros (FABRETTI, 2014).
- A um estado que possibilita (viabiliza) o livre exercício dos direitos, liberdades e garantias consagrados na Constituição e na Lei. A segurança é, simultaneamente, um bem individual e coletivo, tal como a sociedade pertence a todos e a cada um. (SOUZA, 2009).

3 - ABORDAGEM SISTÊMICA DA SEGURANÇA PÚBLICA.



3.1 – INTRODUÇÃO

A segurança pública tem sido uma das maiores preocupações dos brasileiros. Excetuando-se os dias atuais em que a saúde tem ocupado os primeiros lugares com as notícias de epidemias de dengue no Rio de Janeiro e bactérias diversas que começaram a atacar os hospitais de Porto Alegre, é a segurança pública a maior reivindicação lembrada pela população em geral.

O assunto, portanto, é atual, embora não lhe seja dada a devida relevância pelos governos, ficando a questão muito mais ao dispor de discursos inócuos do que das verdadeiras ações que urgem ser tomadas para que se evite que cheguemos a situações incontrolláveis como já ocorre no Rio de Janeiro e cujos respingos já começam a se fazer presentes em outros Estados. São Estados que de uma geral maneira, em função da omissão dos governos e, também, dos recursos de que dispõem, descumprem suas obrigações para com a segurança sonhando direitos ao seu povo e tratando inadequadamente suas polícias, remunerando-as e equipando-as mal. Há, da mesma forma, um deficiente trato para com presos tornando quase que impossível a sua recuperação para a volta ao convívio social, além de desassistir crianças pobres que se amontoam nas ruas como pedintes ou viciadas em drogas.

E assim, a segurança pública vai sendo tratada como algo que pode ser resolvido pontualmente com legislações, medidas e decisões de emergência que, por não terem um estudo mais aprofundado sobre as possibilidades de resultados positivos, acabam agravando a situação e criando esse clima de maior insegurança com o qual a população já vai se acostumando e entendendo que não tem outra alternativa senão fugir das ruas e esconder-se dentro de casa.

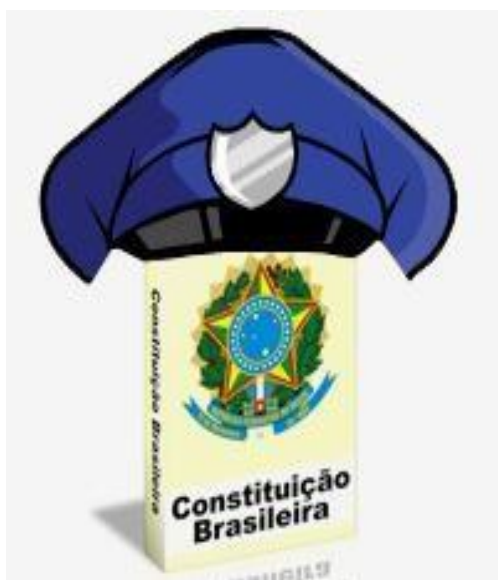


O fato é que todos os problemas, sejam de segurança pública propriamente dita, sejam de atribuições de outros setores da administração, acabam caindo nas mãos da polícia como se fossem todos de sua responsabilidade e ela fosse capaz de tudo resolver. O

paradoxo é tão grande que até governantes que têm a obrigação de prover suas instituições policiais dos devidos meios e recursos para bem desempenharem suas funções, acabam num determinado momento jogando a culpa do seu fracasso a elas, como se estas não fizessem parte da sua administração e não precisassem do necessário apoio governamental para fazer o que a lei lhe determina. Em vez de prover as polícias dos meios necessários ao seu desempenho, discursam animadamente batendo nas organizações como se elas sejam independentes e do governante não precisem.

Sem pretendermos tirar das polícias as suas responsabilidades achando que elas não têm culpa de nada e nos colocarmos na condição daqueles que acreditam que tudo é culpa dos governos que são omissos quanto às suas obrigações, temos a intenção neste trabalho de analisar esse complexo tema da segurança pública, que entendemos como um sistema que engloba todos os segmentos sociais e não está afeto unicamente às instituições policiais que compõem a segurança pública brasileira.

3.2 - AS POLÍCIAS FRENTE À CONSTITUIÇÃO



Embora seja um assunto por demais repetido, sempre é bom que referenciemos sobre dispositivos constitucionais que tratam da segurança pública. É importante para que se mostre que a segurança pública não é um trabalho unicamente das polícias, mas de um conjunto de setores que forma um sistema que deve trabalhar harmonicamente sob pena de nunca se chegar a soluções que satisfaçam a população em geral. Diz o caput do art. 144 da Constituição Federal.

Ao atribuir a segurança pública como responsabilidade de todos, o legislador tirou das polícias em geral a obrigação de serem estas os únicos órgãos com atribuições pertinentes à área. Desta forma, apesar de um direito, a segurança pública é, também, uma responsabilidade de todo e qualquer cidadão, ou seja, todos devem assumir seus compromissos para com ela e atuarem de forma efetiva.

Esta regra constitucional simples criou por assim dizer, um sistema de segurança pública do qual não fazem parte apenas as polícias, mas todo um conjunto de órgãos públicos e particulares e sociedade em geral, que se devem empenhar no trato da questão. Ainda que não o diga explicitamente, a Constituição chama à lide todo e qualquer segmento social como responsável. Toda vez, pois, que se disser que a polícia está falhando na sua missão, deve-se questionar até que ponto a sociedade contribui para com que tais falhas ocorram. E a sociedade não pode fixar-se em conclusões simplistas de que, para fazer o trabalho complementar à segurança pública, precisa armar-se e se desempenhar tal como tais organizações, mas ter a consciência de que há um conjunto de fatores que influenciam a segurança pública e que precisam ter o devido tratamento por parte de outros segmentos públicos, cujas responsabilidades são fundamentais para que se superem os fatores que contribuem para com os problemas de segurança.

O complexo de segurança pública não pressupõe unicamente a atividade policial em si, mas todo um conjunto de medidas que desembocam na segurança pública. A questão é que mesmo aqueles setores que não estão afetos às polícias acabam sendo tratados por elas. Os problemas sociais ditados pela miséria em geral, pelo desemprego, pelos salários insuficientes para a manutenção de uma família, pela falta ou insuficiência de educação e outros fatores que implicam na criminalidade não são uma responsabilidade da polícia, mas da sociedade como um todo que precisa envolver-se nestes problemas pesquisando e encontrando soluções e trabalhando diretamente em todos os setores.

A polícia trabalha com as consequências dos fatores que influenciam na segurança pública e não com suas causas, estas bem mais complexas e que precisam de tratamento especializado em cada área, como saúde, desemprego, impunidade, salários que não atendem as necessidades básicas do cidadão, dentre outros fatores de especial importância e que, não raras vezes, são desatendidos pela administração pública como se não fizessem parte das suas obrigações.

Portanto:

- A Constituição chama à lide todo e qualquer segmento social como responsável, deve-se questionar até que ponto a sociedade contribui para com que tais falhas ocorram. Ela não precisa armar-se para desempenhar seu papel, mas ter a consciência de que há um conjunto de fatores que influenciam a segurança pública;

- Os problemas sociais (miséria) ditados pelo desemprego, salários insuficientes para manter a família, pela falta ou insuficiência de educação e outros fatores que implicam na criminalidade não são uma responsabilidade da polícia. A sociedade como um todo que precisa envolver-se nestes problemas pesquisando e encontrando soluções em todos os setores;

- A polícia trabalha com as consequências dos fatores que influenciam na segurança pública e não com suas causas;

- As causas são bem mais complexas e que precisam de tratamento especializado em cada área, como saúde, desemprego, impunidade, salários, dentre outros;

- São desatendidos pela administração pública como se não fizessem parte das suas obrigações.



3.3 – POLÍCIA DEMOCRÁTICA

Toda vez que se fala em polícia no Brasil idealiza-se a instituição. Tratamos como se, de repente, vivêssemos num país onde tudo é maravilhoso e apenas a polícia destoia desta regra. Age-se como se o policial seja um alienígena brutalizado e incapaz que acabou de cair em um mundo perfeito onde ninguém comete erros. Só ele os comete. Caídos neste mundo perfeito, os policiais e suas atitudes passam a ser questionados pelos idealistas do sistema, que não entendem que razões levam a polícia a, em alguns casos, tratar com violência determinada pessoa. É como se a violência não existisse e a polícia fosse a responsável por trazê-la ao mundo, fosse causa dela e não sua consequência.

Pretende-se, desta forma, que a polícia brasileira seja diferente de qualquer outra e não trate o criminoso como tal, mas como alguém que precise unicamente de educação e seja ela o ente preparado exatamente para transmitir esta educação. Vê-se a polícia como uma instituição destoante da realidade, uma polícia violenta em uma sociedade que não é violenta, uma polícia corrupta em uma sociedade que não é corrupta, uma polícia despreparada em uma sociedade cujo preparo é exemplo para o mundo. Querem uma polícia educada e prestativa como se ela não fizesse parte da mesma sociedade que nada tem de educada e de prestativa.

A polícia não só é um organismo mal conhecido quanto ao seu desempenho, como as pessoas ignoram as suas missões e a sua capacidade de desempenhá-las em razão dos diversos entraves que existem, sejam de condições materiais, intelectuais ou humanas. Toda vez que a polícia é procurada por alguém, pretende esta pessoa que ela seja capaz de resolver todos os seus problemas e não quer saber o interessado se isto está dentro da sua competência ou não. Por não ser uma instituição conhecida, a sociedade acaba mitificando a polícia e acreditando que ela é aquela instituição retratada em filmes que dão notícia de uma incomum competência e capacidade em tudo resolver. Não compreendem que a realidade não é aquela dos filmes em que tudo se resolve em cerca de duas horas, terminando a história com um longo beijo entre o casal de mocinhos. Diante disto, proliferam as cobranças como se o crime fosse uma atividade a ser combatida unicamente pela polícia. É como se isto não dependesse de um sistema judiciário ágil e eficiente, de um acompanhamento do preso que lhe permita ser recuperado para a volta ao convívio social e de medidas preventivas em todos os setores. Nem tudo, portanto, que diz respeito ao crime é problema que deve ser enfrentado unicamente pela polícia.

O fato é que não existem fórmulas prontas para que se tenha no Brasil uma polícia que atenda aos reclamos da sociedade. Aliás, mesmo nas sociedades mais desenvolvidas temos visto que polícia nenhuma os atende na totalidade.

Esta idealização, a crença de que uma polícia deve ser capaz de resolver tudo sem, em algum momento, usar a violência e que deva ser imune a erros e a desvios de conduta, tem feito com que proliferem fórmulas que, sem qualquer estudo, são apresentadas como milagrosas para que se crie uma polícia ideal.

Como modelo de polícia democrática já se apresentou até a ideia de desmilitarização das polícias militares. Desconhece-se que a mera adjetivação, seja ela de militar ou civil, não é responsável pela maior ou menor competência policial. O que importa é a sua destinação. Se ela, apesar da adjetivação militar não for destinada ou empregada nas atividades que pressuponham combates e tratos com pessoas vistas como inimigas, mas



preparada e empregada efetivamente como polícia e voltada ao bem das comunidades, pouco importa que a sua estrutura seja militar ou civil. Chega-se a tal contradição que, ao mesmo tempo em que se invoca a necessidade de desmilitarização das polícias, clama-se pelo emprego das forças armadas, que são militares por excelência.

A formação dos seus efetivos e a visão de que a sociedade deve sempre ser vista como amiga, mesmo naqueles casos em que precisam ser coibidos crimes ou simples desvios de conduta, é que vão determinar a sua maior ou menor eficiência e não a mera adjetivação que unicamente define a sua estrutura como corpo.

Trata-se o Brasil como se o país fosse o único no mundo a ter uma polícia adjetivada de militar. Desconhece-se que na Itália ainda existem os Carabinieri, a Espanha ainda conte com a sua Guardia Civil (que apesar da adjetivação, é militar), a França ainda disponha da Gendarmerie, o Chile possua uma das polícias mais respeitadas da América Latina, os Carabineros, e a Holanda mantenha a Rijkspolitie, todas elas organizações militares voltadas à atividade policial como o é a Polícia Militar brasileira. Uma polícia democrática, independente da adjetivação de civil ou de militar, precisa deixar de ser conservadora, de centralizar-se em conceitos e comandos apegados a tradições que fundamentaram sua criação e abdicar de manter-se destoante das necessidades sociais como se a polícia não fizesse parte da mesma sociedade que jura defender.

O estudo e a adequação de comportamentos policiais às necessidades e interesses da comunidade tendem a fazer da polícia uma instituição democrática. Ela assim será à medida que atenda às necessidades individuais e de grupos que requerem seus serviços da mesma forma que atende os interesses dos governos, desde que estes sejam voltados aos interesses da população, orientando suas atividades conforme requeira o cidadão. Um policial amigo, prestativo, capaz de resolver conflitos e consciente de que faz parte da sociedade e não é alijado dos seus interesses, com certeza fará uma polícia democrática.

Não é preciso, portanto, macro mudanças nas instituições policiais para que elas sejam democráticas. Basta que se mudem alguns comportamentos relacionados com o trabalho e que o policial interprete que o crime e o criminoso são coisas excepcionais e não a regra com que devem ser tratados os cidadãos.

3.4 – O PÚBLICO E SUAS EXIGÊNCIAS

Toda a pessoa que procura a polícia quer soluções imediatas para o seu problema. Para ela pouco importa se o que se apresenta é um assunto de polícia ou não. Conforme o encaminhamento do fato, a polícia se lhe parece, ora fraca e ineficaz, ora violenta e autoritária. Tudo acaba sendo responsabilidade da polícia como se ela não dependesse de um complexo sistema legal ao qual se submete como ocorre com qualquer órgão da sociedade. Na ideia das pessoas o que importa é que o fato seja resolvido e, se isto não ocorre logo, acaba culpando a polícia. É como se a polícia não fosse uma organização como qualquer outra e não apresente, como estas, incertezas quanto a suas decisões e encaminhamentos de questões.

Um corpo policial não deve seguir procedimentos imutáveis que contemplem todas as questões como se tudo dependesse de uma fórmula matemática a ser aplicada a todos os problemas indistintamente. Conforme o caso, a polícia deverá ser mais meticulosa, mais desconfiada, mais impertinente e, em alguns pontos, até usar mais o mecanismo da força e da pressão. É isto que não entende a pessoa que procura os serviços policiais, dado que



apresenta o seu problema como se ele fosse o único no mundo e o mais importante a precisar da atenção exclusiva da polícia.

Poderíamos pegar inúmeros exemplos, mas vamos ficar com a questão da prostituição. Os moradores de regiões onde ocorre com mais incidência a prostituição reclamam da ineficiência e do descaso policial que não coíbe a prática. As profissionais do sexo, por sua vez, reclamam da ingerência e da violência policial que procura retirá-las das ruas prejudicando seu comércio. Desta forma, a polícia sofre ataques por ambos os lados, ora dos moradores que reclamam da sua omissão, ora das profissionais que reclamam da sua ação.

Como nenhum dos interesses é resolvido, nem o dos moradores porque as profissionais não são retiradas definitivamente do local, nem o das profissionais que continuam sendo molestadas pela polícia, acabam as instituições policiais convivendo com as acusações de inoperantes e omissas por um lado e de violentas e autoritárias por outro, isto quando não surgem outras relativas à corrupção, estas próprias de qualquer lado.

O que se vê é que nem os moradores reclamam diretamente às profissionais, que se constituem no seu problema, nem as profissionais reclamam dos moradores, que são os que efetivamente causam os entraves à sua atividade. Optam ambos por reclamarem da polícia como se isto fosse um problema seu e não de outros setores que têm a incumbência de tratar do caso, seja encontrando alternativas de trabalho bem remunerado às profissionais, seja encontrando lugares onde possam exercer seus serviços sem que outros se sintam prejudicados.

Obrigada a envolver-se, assim, em assuntos que deveriam ser tratados por órgãos de assistência social de Estados e municípios, a polícia acaba desviando seus serviços e atenção de outros casos em que deveria se empenhar com mais afinco por se tratarem estes das suas reais competências. Fazendo o que não lhe está afeto legalmente, acaba sendo responsabilizada como ineficiente e omissa também por não tratar adequadamente aquilo que lhe é afeto por competência legal.

Convencionou-se desta forma, atribuir à polícia a competência de resolver todo e qualquer problema. Ela se transformou no desaguadouro de todas as mazelas sociais, independentemente de serem estas da sua competência ou da de outros órgãos. Se o médico não atende no posto do SUS, chama-se a polícia. Se o mendigo está na esquina abordando carros, chama-se a polícia. Se o menino anda de bicicleta sobre a calçada e prejudica os pedestres, chama-se a polícia. Se falta ambulância para levar uma parturiente ou qualquer doente ao pronto socorro, chama-se a polícia. Se o vendedor ambulante não tem licença da prefeitura para comerciar, chama-se a polícia. Isto já se enraizou de tal forma na cultura popular que, se a polícia não atende, é acusada de omissa. Não há cobranças aos órgãos responsáveis, mas à polícia unicamente.

Diante destes fatores que já fazem parte da nossa cultura, é natural que a polícia, sobrecarregada de tarefas enquanto outros órgãos descansam à noite, nos feriados e fins-de-semana, seja tida como ineficiente, eis que, fazendo mal, apesar da boa vontade, o que não é de sua competência, acaba deixando de fazer bem feito o que sabe e é da sua atribuição.

3.5 – O IDOSO – UMA ATENÇÃO ESPECIAL



A partir de 2004, mais precisamente em 1º de janeiro, entrou em vigor a Lei 10.741, conhecida como o Estatuto do Idoso. Nela se fazem presentes os direitos das pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos. Na prática ela repete os direitos constitucionais de qualquer pessoa, reforçando como fundamentais ao exercício da cidadania as garantias de respeito a tais direitos, bem como enfatiza que aos idosos devem ser asseguradas a saúde física e mental e o aperfeiçoamento moral, intelectual, físico e social, garantindo-lhes condições ao pleno exercício da sua liberdade e dignidade.

Inova, no entanto, mais precisamente no seu artigo 3º, quanto à prioridade absoluta da garantia à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, reputando solidariamente as responsabilidades por estas garantias ao poder público, à comunidade, à família, enfim, à sociedade como um todo.

A partir da sua vigência, como se vê, as garantias dos idosos à liberdade e à dignidade passam a ser uma responsabilidade de toda a sociedade e não apenas do poder público e da família.

Como a lei prevê atendimento prioritário ao idoso, é preciso que a polícia esteja preparada para isto, não apenas quanto ao conhecimento da lei, mas também quanto às diversas formas de encaminhamento de qualquer problema aos órgãos conforme as suas respectivas competências, com a consciência de que este atendimento deve ser preferencial, imediato e individualizado, não podendo o idoso, pois, ser negligenciado ou discriminado.

É importante, também, que se ressalte que o artigo 110 da referida Lei considera como agravante genérica da pena o crime praticado contra idosos. Desta forma, o artigo 61, do Código Penal, que trata disto, tem a seguinte redação:

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)

h) contra criança, velho, enfermo ou mulher grávida.

Outra inovação implementada é que, nos crimes patrimoniais de que são vítimas os idosos, serão seus autores processados conforme ação pública incondicionada, ou seja, a ação é patrocinada pelo Ministério Público sem qualquer condicionante, bastando que o fato chegue ao seu conhecimento.

O policial, assim, passa a ter mais exigências para o exercício da sua atividade, quais sejam, o conhecimento legal requerido para o cumprimento daquilo que se constitui como direito dos idosos e a necessária adequação para o trato de tais assuntos, cumprindo ao idoso, da mesma forma, conhecer seus direitos para fazer as exigências pertinentes a tais direitos.

3.6 – LIMITES DA AÇÃO POLICIAL

Já referimos antes que é normal que as pessoas procurem a polícia para qualquer problema, independente deste ser ou não de sua competência, e que isto já está arraigado no entendimento popular. No mundo inteiro as polícias se ressentem disto.



É preciso que as pessoas compreendam sobre atos criminosos e outros que meramente ofendem a moral. Os primeiros são puníveis conforme as suas circunstâncias, ao passo que os segundos não o são necessariamente. Desta forma, qualquer que seja o crime, imprescindível se faz a atuação policial, quer para preveni-lo, quer para reprimi-lo. Não pode a polícia furtar-se disto. Já quanto a atos que unicamente afetam a moral e os costumes, estes não são necessariamente puníveis. Sabiamente agem os legisladores ao não criminalizar tudo para que não se limite demasiadamente a liberdade e para que não se torne intolerável a vida do cidadão.

Como o entendimento acerca de atos ditos imorais varia de pessoa para pessoa, há os que não os toleram e os que, aceitando ou não, os toleram e não exigem repressão a eles. O fato é que alguns atos, embora a polícia seja sempre acionada em caso de sua ocorrência, não representam uma atribuição sua coibi-los por não serem eles criminalizados. Não estão, pois, dentro dos limites de atuação policial, apesar de, na maioria das vezes, veja-se a polícia na obrigação de atuar ainda que unicamente para dar explicações, nem sempre bem recebidas, ao reclamante.

Alguém, por exemplo, que ande bicicleta sobre a calçada prejudicando o trânsito de pessoas, não comete delito algum. As Pessoas prejudicadas, no entanto, recorrem à polícia e exigem providências. Na maioria dos casos o policial consegue convencer o ciclista a não andar com o veículo sobre a calçada, mas se não o conseguir, pouco poderá fazer em razão de que o fato não é punível. Difícil, no entanto, será convencer o reclamante de que não pode fazer muito mais que isto.

Relevante hoje é o fato que diz respeito a pessoas que se espalham pelas sinalleiras de avenidas movimentadas para pedirem esmolas. Uma realidade nacional diante da contradição dos anúncios de que não há mais fome no país. Já há entendimentos de que, em vista da precária situação econômica de razoável parcela da população brasileira, comportamentos ainda tidos como criminosos ou contravencionais devem ser excluídos do rol dos atos ilícitos. No entanto, não raras vezes é a polícia instada a atuar. Apesar de o ato ser punível e previsto em lei como ilegal, temos que reconhecer que a situação no Brasil tem induzido muitas famílias a esta prática para poderem sobreviver. Grande parte das pessoas pratica a mendicância com o objetivo de sobreviver num país onde o desemprego e a falta de comida ainda persiste. O envolvimento puro e simples da polícia para estes casos não é a solução do problema, até por que, retirado da rua o mendigo, logo ele retornará. O problema, no entanto, é que, existindo, as autoridades ainda insistam em tratá-lo como caso de polícia, quando deveriam tratá-lo como questão social e, com este sentido, desenvolver estudos capazes de fazer com que haja a erradicação do problema.

Ocorre que a polícia acaba sendo chamada para resolver tudo. O difícil é convencer as pessoas de que determinada coisa não tem solução policial e que outro órgão deve ser recorrido. Desta forma, em especial quanto ao desconhecimento da atividade policial, vê-se que as organizações acabam sempre sendo envolvidas em tudo como se fossem os únicos órgãos presentes e atuantes na administração pública.

Esta noção errada acerca dos limites da atividade policial tem feito com que muitas pessoas acabem descontentes e sejam críticas contumazes da polícia. Basta que se verifiquem pesquisas de opiniões que, em todos os casos, sempre colocam a polícia como uma das últimas classificadas em questões de competência e de confiança. Será que, no entanto, este grau atribuído de incompetência e desconfiança não estará diretamente relacionado com os diversos casos em que a polícia deixou de resolver exatamente porque



o seu trato não era de sua competência e lhe era, por isto, impossível dar o encaminhamento que deveria ser buscado em outro órgão que, ironicamente, está classificado nos primeiros lugares quanto à competência e confiança?

3.7 – SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Vimos, ainda que de forma simplificada, que a segurança pública não diz respeito unicamente às polícias, mas a todo um conjunto de setores da sociedade que devem empenhar-se conforme suas necessidades e condições no combate à violência. Quando se fala em violência, no entanto, não se pode centralizar os estudos unicamente naquelas ações e reações repressivas que estamos acostumados a ver se expandindo pelo Brasil como se isto seja a solução para a criminalidade. É preciso que as atenções sejam direcionadas a fatores que se constituem como causas da violência e da criminalidade como forma de combatê-las no seu nascedouro, condição básica indiscutível para que tenhamos tais males diminuídos em seus índices.

O combate repressivo contra a violência acaba por aumentar a violência de ambos os lados, quer das instituições policiais que acabam usando a força para tentar debelá-la, quer por parte dos delinquentes, que aumentam o seu potencial de ofensas à integridade das pessoas na tentativa de superar as polícias quanto a suas reações. Paradoxalmente, sabe-se, que ao ser combatida a violência e o crime com o uso de reações fortes significa que as ações preventivas falharam e está-se aumentando a violência, ainda que esta seja necessária quanto à sua prática. A violência, ainda que necessária, desencadeada pelo estado só se justifica se comprovadamente toda e qualquer outra ação preventiva é impossível de ser praticada porque o crime e a delinquência, naquelas condições, já chegaram ao descontrole. Enquanto for possível o uso de ações preventivas, estas devem ter prioridade, ainda que necessária sejam ações de força para controlar situações pontuais que se demonstrem impossíveis de serem controladas pela via preventiva.

Só para citarmos o Rio de Janeiro como exemplo, está pacífico que o aumento da criminalidade e da concentração de criminosos que traficam drogas e armas nas favelas se expandiu exatamente pela ausência do Estado que não deu a devida atenção aos moradores que reclamavam alguma atenção. Lá se optou por não desenvolver ações preventivas de proteção da saúde, da educação, do emprego e de outros fatores sociais deficientes da população e o crime viu esses locais como terra fértil para o desenvolvimento das suas ações. Ausente o Estado, a situação chegou a tal ponto de descontrole que já se fala em “estado paralelo” para definir como o comando das favelas se está desenvolvendo, sendo disputado e ganhando corpo com a dominação de grupos que até já impõem normas de como funcionar aquelas sociedades, criando “leis” e “justiças” através das quais impõem punições aos que contrariam as “normas” que são impostas pelos que controlam as diversas favelas.

Privilegia-se tanto as reações policiais repressivas que o rendimento e a eficiência das organizações estão sendo medidos, quase sempre, pelo número de prisões feitas. Ora, se a eficiência se mede pelo número de prisões significa que o crime praticado pela pessoa presa já ocorreu. Se já ocorreu, falhou a polícia na sua missão primordial de prevenir, de dar proteção ao cidadão antes que ele fosse mais uma vítima a fazer parte das estatísticas que diariamente dão conta de que está cada vez mais arriscado sair nas ruas. E aqui não está presente nenhuma ideia alarmista, mas a constatação feita a partir, inclusive, de



declarações feitas por dirigentes policiais que se orgulham em afirmar que sua corporação está trabalhando mais porque os presídios estão cada vez mais lotados pelas prisões feitas. A autoridade deveria orgulhar-se não disto, mas do número de delitos que evitou pela presença contínua da polícia nas ruas e pelas medidas paralelas tomadas por outros órgãos que, tal como a polícia, devem estar presentes atuando nas suas respectivas áreas.

Está visto que não se pode tirar da polícia a parcela de culpa que tem por não ter agido conforme suas obrigações constitucionais. Mas a culpa não é só dela, dado que não compete à polícia atuar na saúde, na educação, no emprego, na renda e noutras necessidades comuns a qualquer setor das comunidades.

Assim, quando se fala em sistema de segurança pública, não se deve ter em mente unicamente os órgãos nominados que compõem o artigo 144 da Constituição Federal. A segurança pública, como obrigação de todos, deve ser observada pelas pessoas em geral, que podem fazer alguma coisa para diminuir a criminalidade e seus efeitos. É uma conclusão simplista, no entanto, afirmar que alguém que gradeia sua casa para dificultar a ação de ladrões já está fazendo a sua parte, quando existem medidas inúmeras que estão ao dispor de qualquer um para serem adotadas, aqui se incluindo trabalhos voluntários e doações em benefício de entidades assistenciais e educacionais que atuam com imensas dificuldades nos seus respectivos objetivos. Imagine-se o que representa para famílias carentes a disponibilidade de maiores recursos permitindo uma melhor educação para uma criança.

A atuação eficiente na segurança pública imprescinde da formação cultural desenvolvida pelos órgãos educacionais da mesma forma que é importante que os responsáveis pela saúde sejam atuantes em todos os setores das comunidades como forma de melhorar as condições de vida das pessoas. As organizações responsáveis pelas demais condições sociais também se fazem necessárias ao acompanhamento das famílias, como as entidades responsáveis pela formação profissional e pela preparação para o enfrentamento de todas as dificuldades financeiras que são comuns, inclusive a criação de vagas para empregos que deem às pessoas condições de suprir suas necessidades, pelo menos as mínimas. Tal como estes órgãos que trabalham indiretamente em atividades preventivas e que têm influência na segurança pública, de vital importância colocam-se outras instituições que, embora não façam parte dos entes relacionados no artigo 144 da Constituição Federal, precisam acompanhar todos os seus trabalhos, como as instâncias judiciárias e o ministério público. Não se pode falar em segurança pública se não estiverem compondo o seu segmento estas duas instituições a quem compete dar o coroamento ao trabalho policial. Este trabalho, no entanto, não pode ser pensado isoladamente, mas integrado de forma a aperfeiçoá-lo até que todos os interesses das comunidades sejam atendidos, eis que tudo deve ser desenvolvido em seu benefício.

Aos órgãos policiais relacionados e que compõem o artigo 144 da Constituição Federal, portanto, devem ser acrescentados todos os demais que em maior ou menor escala são importantes e decisivos para que a segurança pública seja desenvolvida de forma satisfatória a atender as necessidades e exigências da população, a quem se destina qualquer serviço público.

Toda vez que se falar, pois, em segurança pública, tenhamos em mente sempre as responsabilidades de todos. Só assim teremos órgãos policiais que cada vez menos precisão envolver-se em ações representativas da violência necessária porque o Estado, sem omitir-



se das suas atividades gerais, só precisará fazer a repressão daquilo que, por mais que se tenha empenhado em coibir, não conseguiu porque crimes e desvios de conduta fazem parte do ser humano e estão presentes em qualquer parte do mundo.

Deixemos de ver a violência, portanto, como algo que tem sua origem na natureza humana. Interpretemo-la como um fenômeno que faz parte da história e está presente na sociedade debatendo as particularidades sociais que influenciam cada grupo particularmente e no seu conjunto pelas influências cada vez mais atuantes em razão das facilidades de comunicação e de interação que compõem a humanidade

3.8 – CONCLUSÕES

É preciso que a violência, como fenômeno biopsicossocial, não seja vista como algo que acomete unicamente algumas sociedades em função de determinadas peculiaridades que se fazem presentes, em especial nos locais de maiores carências sociais. Ela é um fenômeno que faz parte da humanidade integrando a consciência histórica pessoal dos indivíduos. Está presente em todo e qualquer setor da vida humana e não pode ser combatida a partir de conceitos ideológicos, mas de ações que contemplem todos os estudos necessários ao seu conhecimento e origens, quer no campo conceitual geral, quer na particularização de determinados fenômenos que se acentuam em algumas sociedades.

As polícias não devem ser vistas como inimigas da sociedade, conforme muitas vezes são postas publicamente. Ela não é causa da violência, mas consequências dela e, por isto, precisa ser conhecida quanto às suas destinações e necessidades de atuar conforme se deparam as situações que enfrenta e que precisam ser resolvidas por imposição da lei e do interesse individual ou coletivo. A violência policial deve ser encarada como algo que está sempre presente na vida dos profissionais que atuam na área e que ela é, na maioria dos casos tal como se apresenta, necessária pela sua legalidade que impõe a defesa da sociedade e do próprio agente. Não deve ser confundida nem generalizada com atos de desvio de conduta que acometem alguns profissionais, nem estes delitos devem ser considerados como regras a ponto de acharmos que fatos isolados são a prática que norteia todas as corporações. Nenhum policial nasce como tal. Ele é um ser humano como qualquer outro que pertence à mesma sociedade e, assim, dotado dos mesmos defeitos e virtudes.

Por fim, a solução de problemas de segurança pública não está afeta unicamente às polícias, mas a todos os segmentos da sociedade que precisam envolver-se nas questões tendo a consciência da importância que seu trabalho representa na condução de cada ação que desempenha.

4 -RELAÇÃO ENTRE O SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA E O SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL.

4.1 - SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA CRIMINAL

Vivenciamos no Brasil, em matéria de segurança pública, um trágico paradoxo. De um lado, os elevados índices de criminalidade e o sentimento generalizado de impunidade



têm levado a população a um descrédito cada vez maior nas leis e nas instituições. De outra parte, nunca se prendeu tanto como nos últimos tempos, sem que isso tenha refletido em mais segurança no dia a dia.

De acordo com a última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2013, registramos 53 mil mortes violentas, incluindo homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. No mesmo ano, foram notificados 50 mil estupros, cabendo considerar que nem todas as vítimas desse tipo de crime relatam o caso às autoridades policiais. Isso sem contar os assaltos à mão armada, os sequestros, a corrupção, o narcotráfico, entre tantos outros crimes igualmente graves.

Diante de cobranças da mídia e da opinião pública por soluções imediatas, a resposta das instituições tem se concentrado, em regra, no agravamento de penas e de seu regime de cumprimento, não é incomum, aqui e em outros países, a chamada legislação simbólica. Em face do clamor público atizado por algum crime grave, lança-se mão da fórmula mágica: “vamos aumentar a pena desse crime”; “vamos transformar a corrupção em crime hediondo” e assim por diante, sem se atentar para o fato, cada vez mais evidente, de que medidas dessa natureza pouco ou nada contribuem para a superação desse quadro.

Temos hoje, no país, 574 mil pessoas encarceradas em penitenciárias e cadeias públicas, em condições sub-humanas, sem nenhuma perspectiva de recuperação. Isso, contudo, não quer dizer que o sistema punitivo esteja funcionando a contento, já que cerca de 40% da população carcerária é de presos provisórios aguardando julgamento, muitos por longo tempo, às vezes anos, sem sequer condenação em primeira instância.

A questão prática que se coloca são indagações acerca de quantos inquéritos são transformados em denúncia, quantas denúncias resultam efetivamente em condenação e se as penas fixadas estão sendo adequadamente cumpridas. São indagações que dizem respeito, em grande parte, ao funcionamento do sistema de Justiça. Seria mais interessante, portanto, aproveitar momentos assim para um completo diagnóstico sobre a Justiça Criminal, que tem graves problemas de funcionalidade, para que se possa identificar e corrigir distorções.

Tenho sustentado que a falência crônica do sistema prisional é tema prioritário de segurança pública. Trata-se de assunto, todavia, indissociável de outros temas que também exigem especial atenção, como, por exemplo, a prevalência de prisões provisórias em detrimento de outras medidas, a excessiva demora nos julgamentos, a aplicação de penas privativas de liberdade a crimes de menor gravidade, enfim, a temas que, em última análise, dizem respeito à eficiência e racionalidade da Justiça Criminal e que, também, estão relacionados à questão da segurança pública.

Nesse sentido, podemos iniciar com algumas considerações sobre a cultura da prisão como remédio à impunidade e os efeitos adversos que se tem constatado. Cabe observar, desde logo, que a contrariedade à lei e à Constituição se escancara diante das péssimas condições dos presídios, em situações que vão desde instalações inadequadas até maus-tratos, agressões sexuais, promiscuidade, corrupção e inúmeros abusos de autoridade, verdadeiras escolas do crime controladas por facções criminosas. Não é de se estranhar, portanto, que muitas dessas pessoas, quando soltas, voltam a praticar novos crimes, às vezes bem mais graves do que o cometido pela primeira vez.

Agregue-se a isso que a progressão de regime no cumprimento de penas no Brasil, concebida como modelo de reintegração do preso à sociedade, não passa de pura ilusão. Em razão da absoluta escassez de estabelecimentos prisionais apropriados para os regimes



aberto e semiaberto, as penas acabam sendo cumpridas, na prática, em regime fechado, não raro em estabelecimentos sob o comando dos próprios presos, ou em prisão domiciliar sem nenhum tipo de fiscalização, como se constatou em recente audiência pública no Supremo Tribunal Federal.

Na outra ponta do problema, a evidenciar ainda mais a iniquidade do sistema, convivemos com o fato de que os denunciados que respondem a processo em liberdade acabam, muitas vezes, em razão da prioridade conferida a processos de denunciados presos, não sofrendo punição alguma. Com a excessiva demora no julgamento desses processos, em todas as instâncias, muitos crimes acabam atingidos pela prescrição. A extinção da punibilidade representa, nesses casos, uma grande derrota para o sistema e uma irreparável erosão na credibilidade da Justiça.

Sobre o modelo de prisão provisória, travamos uma luta intensa no Conselho Nacional de Justiça, concebendo, inclusive, o projeto de lei que resultou na Lei 12.403/2011, para que aprovássemos as medidas cautelares alternativas à prisão provisória. Até hoje, contudo, não se identificam os reflexos dessa alteração.

A toda hora deparamos, no STF, com situações de prisão provisória que poderia ter sido substituída por alguma medida alternativa. Há uma série de medidas cautelares previstas na referida Lei, entre elas, o monitoramento eletrônico, medida, contudo, ainda pouco utilizada e que, se adequadamente implantada, poderia reduzir, significativamente, a superlotação carcerária.

Ainda sobre o tema, tenho insistido, também, na apresentação do preso em flagrante ao juiz, em curto prazo, para que o magistrado possa avaliar, de forma mais eficaz, as condições em que foi realizada a prisão e se é de fato imprescindível a sua conversão em prisão preventiva. Trata-se de medida prevista em tratados internacionais já incorporados ao direito interno, mas que ainda encontra alguma resistência em sua aplicação, por razões atinentes, sobretudo, a dificuldades operacionais. Pensamos, todavia, que objeções dessa natureza poderiam ser superadas, por exemplo, com a dispensa da apresentação nos casos em que o juiz, quando da comunicação do flagrante, já puder aplicar, desde logo, alguma cautelar alternativa à prisão.

Há inúmeros casos de prisões provisórias com excesso de prazo, sem conclusão da instrução e sem sentença de primeiro grau. Muitos desses presos, quando sentenciados, acabam absolvidos ou condenados a penas alternativas, o que denota que o encarceramento no decorrer do processo, devido à demora no julgamento, acaba por se mostrar, nesses casos, muito mais grave que a própria pena, em clara dissonância com o princípio da proporcionalidade.

Por outro lado, a demora no julgamento reflete, substancialmente, na própria pauta dos Tribunais Superiores, como revela o elevado número de *habeas corpus* em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, aproximadamente 200 mil. Como grande parte desse acervo tem por objeto a concessão de liberdade provisória por excesso de prazo, mostra-se clara, de novo, a necessidade de se repensar não só o atual modelo de prisão cautelar, como, também, todo o sistema de Justiça Criminal.

A Justiça Criminal é pressuposta imanente a qualquer política de segurança pública. Nenhum programa de redução da criminalidade terá eficácia se não levar em conta a efetividade de seu funcionamento. Partindo-se dessa premissa, é possível avançar no entendimento de que o aprimoramento da Justiça Criminal não é tema isolado de responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário desta ou daquela unidade federativa. Um



eficaz plano de melhorias do sistema deve englobar o trabalho harmônico de todos os entes estatais responsável pela segurança pública.

Há na Constituição Federal diversos dispositivos sobre segurança pública que indicam essa responsabilidade compartilhada, como a previsão de que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos (art. 144), exercida por intermédio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal, das polícias civis e militares e dos corpos de bombeiros militares, a partir de lei que discipline sua organização e funcionamento de maneira a garantir a eficiência de suas atividades (art. 144, §7º). Prevê a Constituição, ainda, a criação, pelos Municípios, de guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações (art. 144, §8º).

Além disso, cumpre à União legislar privativamente sobre direito penal e processo penal (art. 22, I), sobre requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra (art. 22, III), sobre convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares (art. 22, XXI), sobre competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais (art. 22, XXII).

União, Estados e Municípios detêm, portanto, nesse campo, atribuições próprias e conexas que podem e devem ser exercidas de forma coordenada com indispensável senso de cooperação. No caso dos Municípios, podemos citar, por exemplo, a possibilidade de atuação conjunta entre suas guardas municipais e as demais forças de segurança pública. Nesse contexto, um sistema integrado de segurança pública e Justiça Criminal poderia ser pensado, por exemplo, em termos de um federalismo cooperativo, cabendo a União assumir, em razão do seu vasto leque de responsabilidades nessa matéria, a responsabilidade de coordenar e organizar esse novo enfoque de atuação.

Todo esse quadro legitima o que aqui se propõe: é preciso uma estratégia global de segurança pública que contemple, com especial prioridade, o inadiável aprimoramento da Justiça Criminal. É preciso pensar, com urgência, em soluções que imprimam maior celeridade no julgamento das ações penais e uma completa reestruturação do sistema prisional.

Esse seria o caminho. O CNJ já vem fazendo isso, por exemplo, nas ações relativas a atos de improbidade, dando prioridade ao acompanhamento desses processos. É preciso verificar qual a estrutura adequada para as varas criminais, as condições de trabalho de juízes e servidores, os recursos materiais disponíveis, entre outros temas relevantes para um melhor funcionamento da Justiça Criminal. Os próprios juízes, a partir de suas experiências e das dificuldades enfrentadas no exercício da jurisdição criminal, muito poderiam contribuir com sugestões para melhoria do sistema.

Quando estávamos à frente do CNJ, firmamos, em 2010, com o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e o Ministério da Justiça, a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (ENASP), que teve como foco, inicialmente, os crimes de homicídio. Após a análise de 135 mil inquéritos que investigam homicídios dolosos instaurados no Brasil até o final de 2007, descobriu-se que apenas 43 mil foram concluídos. Dos concluídos, pouco mais de oito mil se transformaram em denúncia. Ou seja, mais de 80% dos inquéritos de homicídios foram arquivados. Com o conhecimento dessa realidade, foi possível estabelecer metas que hoje podem ser acompanhadas, em tempo real, nos sites do CNJ e do CMMP.

A partir dessa experiência, poderíamos pensar, em relação ao tema deste artigo, na ampliação do foco de atuação da ENASP, de forma a incluir em seu programa de trabalho,



como meta prioritária, o mapeamento dos principais gargalos enfrentados pela Justiça Criminal, com a indicação de ações concretas que possam reduzir a morosidade nos julgamentos, bem como uma profunda reavaliação da cultura de prisões provisórias e dos regimes de cumprimento de penas. O CNJ e o CNMP muito poderão contribuir para as esperadas melhorias nessa área por meio de monitoramento conjunto e mais efetivo em relação a certos gargalos, coordenando, inclusive, o aporte de recursos.

É claro que ações dessa natureza, em âmbito nacional, devem contar com alguma fonte de recursos específicos. Nesse sentido, poderíamos pensar, também, em algum fundo de segurança pública que pudesse atender prontamente, por exemplo, a situações mais sensíveis em Estados com notória carência de recursos.

Nessa linha, poderíamos pensar, ainda, em uma possível reformulação do Fundo Penitenciário (FUNPEN), gerido pelo Ministério da Justiça, com a sua transformação em fundo de segurança pública, com alguma forma de incremento em suas fontes de custeio, redefinição de suas finalidades e proibição de contingenciamento dos recursos disponíveis. É incompreensível que diante da falta de vagas no sistema prisional, os recursos FUNPEN ainda sejam passíveis de contingenciamentos, como infelizmente tem ocorrido. Dados recentes do Ministério da Justiça indicam que esse Fundo dispõe de cerca de R\$ 1,065 bilhão e recebe, em média, R\$ 300 milhões por ano. Em 2013, o FUNPEN foi autorizado a investir R\$ 384,2 milhões, mas apenas 10,6% desse valor foi efetivamente empregado.

Enfim, a modernização do sistema de Justiça e uma completa reestruturação do sistema prisional são temas prioritários na busca de soluções que possam reverter, em grande parte, o atual quadro de insegurança pública. Nesse contexto, afigura-se fundamental que se proceda, sem mais tardar, a uma profunda reavaliação da estrutura e funcionamento da Justiça Criminal para que possamos ter, também nessa área, um Judiciário bem mais moderno e eficiente.

Esta coluna é produzida pelos membros do Conselho Editorial do Observatório da Jurisdição Constitucional (OJC), do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP). Acesse o portal do OJC (www.idp.edu.br/observatorio).

[1] Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ano 8, 2014.

4.2 - CIDADANIA NA ESFERA PENAL: OS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS DIANTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

A relação da cidadania com o direito penal e o sistema de segurança pública pode ser vista sob diversos aspectos, mas um deles é especialmente reconhecido como fonte de tensões sociais: a atuação policial e o respeito aos direitos do cidadão.

No Brasil, são constantes os relatos de desrespeito aos direitos fundamentais em investigações e operações de combate ao crime, especialmente em locais pobres e contra aqueles que sofrem discriminação histórica, como a população negra.

Uma pesquisa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, realizada em parceria com o Colégio Nacional de Defensores Públicos-Gerais (Condege), identificou que foram feitas ao menos 90 prisões injustas a partir de reconhecimento fotográfico entre 2012 e 2020. Em 81% dos casos, os apontados eram pretos ou pardos.



Quanto às localidades, um levantamento publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em novembro de 2023, revelou que residências de bairros ricos e com população de maioria branca são quase imunes à entrada da polícia em busca de drogas. Nas cidades analisadas, 84,7% dos ingressos em domicílios ocorreram em bairros ocupados predominantemente por negros, e 91,2% se deram em áreas com renda domiciliar mensal *per capita* de até um salário mínimo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem examinado diversas situações de conflito entre os direitos fundamentais e a atuação dos órgãos de persecução penal. Nesta sexta reportagem da série especial *Faces da Cidadania*, são apresentados precedentes em que o tribunal garantiu a preservação de direitos do cidadão diante do sistema policial e da Justiça penal.

4.3 - SEGURANÇA PÚBLICA É TEMA DE RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA

Presidente da Terceira Seção do STJ, colegiado especializado em matéria penal, o ministro Ribeiro Dantas liderou a comissão de juristas responsável por apresentar à Câmara dos Deputados uma [proposta de atualização da Lei de Drogas](#), em 2019, e é relator de julgados relevantes na área criminal. Para o magistrado, segurança pública e cidadania são conceitos indissociáveis.

"Como alguém pode ser cidadão em plenitude se não tem segurança para ir e vir? Para trabalhar, para estudar, para passear, mesmo para ficar em casa? Uma sociedade insegura, além disso, é mais vulnerável – enquanto grupo social – na sua tranquilidade para tomar decisões mais serenas e coerentes. O medo gera mais violência, em um círculo vicioso", refletiu o ministro.

A percepção de Ribeiro Dantas se ampara no [artigo 144 da Constituição Federal](#), que define segurança pública como a ação exercida para preservar a ordem e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Partindo desse dispositivo, a delegada da Polícia Civil de Santa Catarina Ana Silvia Serrano, autora do artigo [A relação entre cidadania e segurança pública: implicações para a doutrina de polícia](#), lembra que a Constituição vincula cidadania e segurança em outros momentos: além do artigo 144, o tema da segurança é tratado como um direito de natureza individual ([artigo 5º](#)) e, ao mesmo tempo, coletivo ou social ([artigo 6º](#)).

"Em sua acepção mais ampla, cidadania inclui o reconhecimento de direitos civis, políticos e sociais e a possibilidade de exercê-los. Assim, a segurança pública foi estabelecida como direito dos cidadãos, e também como responsabilidade de todos: pessoas e Estado. Sua importância se confunde com a própria razão de existir do Estado", destacou a delegada.

No entanto, a Constituição Federal de 1988 – não à toa conhecida como Constituição Cidadã – vai além de comandos gerais ao prever direitos e garantias inovadores na proteção da cidadania. Entre outros exemplos, estão o compromisso com tratados e convenções internacionais de direitos humanos – por meio da [Emenda Constitucional 45/2004](#) –, a proteção do silêncio do réu, a inviolabilidade do domicílio, o fortalecimento das defensorias públicas e uma série de regras que buscam afastar as violações de direitos da atividade repressora estatal.



<https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/17032024-Cidadania-na-esfera-penal-os-direitos-individuais-e-coletivos-diante-do-sistema-de-seguranca-publica.aspx>

5 - CONTROLE INTERNO E EXTERNO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

5.1 - O CONTROLE INTERNO NOS ORGANISMOS POLICIAIS

Controle interno se constitui no controle institucional exercido pela própria polícia sobre seus membros. As pesquisas realizadas indicam que o controle interno é, não só a mais antiga das formas de controle, mas, também, a mais eficiente de todas as pesquisadas.

Tal eficiência se deve, principalmente, à maior aceitação que esse tipo de controle tem por parte dos policiais, uma vez que eles o consideram como parte integrante da estrutura policial, tendo em vista que é exercido por outros policiais.

Há de se considerar, ainda, que, pelo próprio conhecimento que os integrantes do controle interno têm da mecânica e da estrutura policial, associado com sua própria experiência pessoal como policial, a sua capacidade de identificar possíveis desvios de conduta, nos diversos níveis hierárquicos que compõem o órgão de segurança pública, não pode ser igualada por nenhuma forma de controle externo.

É evidente que para atingir a eficácia desejada há alguns requisitos básicos que devem ser levados em consideração, se deseja-se que o controle interno seja realmente atuante, quais sejam: ser eficaz e imparcial; aplicar-se mediante um procedimento rápido e rigoroso, mas que assegure a ampla defesa do policial sob acusação; previsão de punições proporcionais à gravidade das faltas cometidas; mecanismos seguros e eficientes de registro e controle das representações feitas pelos cidadãos contra policiais que pratiquem abusos de autoridade; e ampla divulgação pública dos resultados das suas operações de controle.

Em relação aos dois últimos itens - registro e controle das representações dos cidadãos e divulgação dos resultados dos processos - os estudos realizados nos Estados Unidos, em especial no Estado de Michigan e nas cidades de Filadélfia e San Diego ³, demonstram que, regra geral, as queixas formuladas contra policiais são consideradas como ataques injustificados contra o serviço policial como um todo e que são empregados todos os meios capazes de desestimular o cidadão a apresentar uma *notitia criminis* contra um policial. Regra geral, acusava-se esse cidadão de estar realizando um informe falso e ele era detido em razão disso. Da mesma forma, a ausência de publicidade dos resultados das sindicâncias contribui de forma decisiva para que o órgão interno seja levado a ser mais condescendente com a falta cometida.

Do exposto pode-se concluir que o controle interno, ainda que reconhecido como um dos melhores métodos de controle, mesmo em países com larga tradição democrática, não se mostra eficiente e confiável.





5.2 - O CONTROLE EXTERNO DOS ORGANISMOS POLICIAIS

O controle externo da polícia pode e deve ser exercido pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Embora sofram de algumas restrições operacionais práticas, eles são extremamente necessários como complementação do controle interno. A esses controles, que poderíamos denominar como institucionais, é, ainda, acrescentado um sistema de controle exercido pela própria sociedade organizada.

a) Do Controle Legislativo

O controle básico exercido pelo Poder Legislativo é feito através da inserção, entre os dispositivos das leis integrantes do ordenamento jurídico do país, de princípios que assegurem o respeito aos direitos básicos dos cidadãos, o que indiretamente limita o poder discricionário do policial, e de normas que disciplinem a execução das ações e estabeleçam os limites de atuação dos organismos de segurança pública.

Tem o controle legislativo um outro aspecto, que poderíamos chamar de —efeito perverso— do próprio controle, qual seja o de permitir, em razão da elaboração de leis vagas e imprecisas, a ampliação indevida da possibilidade de uso do poder discricionário.

Ao remeter à sanção presidencial uma lei que aumenta a área de contato entre o cidadão - a quem a lei se destina - e o órgão policial - responsável pelo exercício de uma das formas do poder de polícia estatal - sem se preocupar com a exata definição de condutas repreensíveis e de procedimentos a serem adotadas (são as famosas leis com expressões — “força necessária”, — “razoável probabilidade”, — “uso moderado dos meios” etc.), está, indubitavelmente, o Poder Legislativo atuando no sentido de enfraquecer o controle dos órgãos policiais e aumentando o campo de ação do poder discricionário do policial.

b) Do Ministério Público

O Ministério Público, como promotor da ação penal, restringe o seu poder de controle tão-somente às atividades policiais que se referem especificamente à ação penal, não sobre a atividade policial em geral.

Tal fato se observa não só nos países de direito codificado, como também nos que adotam o sistema de *common law*.

E mesmo esse controle, quando a ação penal envolve policiais como Réus, mostra-se bastante artificial, tendo em vista que os promotores e procuradores de justiça dependem dos próprios policiais para a produção das provas e para a realização de investigações complementares.

Acrescente-se, ainda, que o Ministério Público, mais das vezes, encontra-se assoberbado de processos para acompanhar em juízo, ou de inquéritos concluídos aguardando a apresentação da denúncia. A notória deficiência quantitativa de quadros e o volume de ações penais fazem com que

o Ministério Público sequer exerça a contento o controle da atividade policial na sua função de polícia judiciária, que se dizer de um controle mais efetivo do uso do poder discricionário pelo agente policial, ou abusos por este cometido no trato com os cidadãos.

c) Do juiz

O controle que o Poder Judiciário exerce sobre a atividade policial manifesta-se de forma bastante clara quando da avaliação das provas em juízo. Assim, provas obtidas ilegalmente não são admitidas no Judiciário o que, indiretamente, se constitui em um sistema de controle da atuação do órgão policial.

No que diz respeito ao controle do uso do poder discricionário pelos policiais, em vários países onde foi elaborada alguma forma de pesquisa sobre o tema (Estados Unidos e França, por exemplo), observou-se uma tendência à não propositura de ações contra policiais, uma vez que as provas a serem avaliadas em juízo serão obtidas através do próprio órgão policial. Verifica-se, mesmo nos países mais democratizados, a prevalência do princípio corporativo em detrimento da defesa dos direitos dos cidadãos comuns.

Em razão da luta levada a efeito por diversos advogados em âmbito dos Tribunais, em especial nos Estados Unidos, na defesa de direitos de seus clientes violados por policiais, alguns procedimentos passaram a reger a atuação policial, constituindo-se em regras que deverão ser rigorosamente obedecidas por eles, caso contrário ensejam a anulação da acusação formulada contra o cidadão. Essas regras podem ser consideradas como formas de controle da atividade policial.

d) Das Autoridades Políticas

É o controle exercido através de agentes políticos (prefeitos, governadores etc.) sobre os órgãos policiais. Esse tipo de controle é criticado por todos os estudiosos da matéria pelo risco que decorre da ingerência política no âmbito da polícia. Ao contrário, a tendência verificada nos países mais democratizados é a redução ao mínimo das pressões e do controle que as autoridades políticas possam exercer sobre a instituição policial. Tal processo passa necessariamente pela garantia de estabilidade e a constituição de uma carreira policial imune às influências do grupo político dominante.

e) O Ouvidor da Sociedade (“Ombudsman”)

Teoricamente é um excelente mecanismo de controle da atividade policial. Constitui-se pela nomeação de uma pessoa, na chefia de um órgão da administração, que é responsável por receber denúncias de excessos praticados por agentes administrativos - o que inclui os policiais - e, a partir delas, promover o devido inquérito administrativo para a apuração de responsabilidades, ressarcimento de prejuízos e aplicação de penalidades.

Na prática, é difícil avaliar se esse instituto de origem escandinava foi efetivo no que concerne às denúncias sobre excessos policiais. De se ver que, na Suécia, em 1963, de um total de 1.525 denúncias apresentadas apenas 213 se referiam a questões policiais; na Finlândia, foram 82 casos em 787; e na Dinamarca, 15 em 151.

f) Os Organismos Comunitários



Os comitês de cidadãos representam uma tendência de compromisso entre a necessidade de um controle popular sobre a polícia e a exigência de uma independência operacional do órgão policial.

Basicamente a função desses organismos é a de recebimento de queixas de práticas policiais abusivas, tomada de depoimentos, divulgação entre a população dos excessos praticados por policiais e encaminhamento de pedido de providências para as autoridades competentes.

As críticas apresentadas contra esse tipo de organismo são sua baixa capacidade de controle; a inexistência de um caráter coercitivo de suas decisões; as restrições à amplitude de sua capacidade de controle, o que limita as dimensões da conduta policial passíveis de serem apreciadas pelo organismo; inadequado sistema de investigação; e a oposição dos organismos policiais a esse sistema de controle.

Esses organismos costumam ser compostos por representantes dos órgãos policiais, membros do Ministério Público e do órgão de governo responsável pelo controle da atividade de segurança pública (Secretaria ou Ministério, conforme o nível de governo) e por associações de cidadãos voltadas para a defesa dos direitos e garantias individuais.

6 - FASES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOMPANHAMENTO: PLANOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL).



6.1 - DECRETO 10.822, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021

[Decreto 10.822, de 28 de Setembro De 2021](#)

Institui o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, **caput**, incisos IV e VI, alínea "a", da [Constituição](#), e tendo em vista o disposto no art. 22 da [Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018](#), **DECRETA** :

CAPÍTULO I

DO PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 2021-2030

Art. 1º Fica instituído, nos termos do disposto no art. 22 da [Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018](#), e no art. 4º do [Decreto nº 9.489, de 30 de agosto de 2018](#), o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030, na forma do Anexo.

§ 1º O Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030 terá prazo de duração de dez anos, contado da data de publicação deste Decreto, e deverá ser estruturado em ciclos de implementação de dois anos.

§ 2º O Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030 é constituído de objetivos, ações estratégicas, metas, sistema de governança e orientações aos entes federativos.

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

Art. 2º São objetivos do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030:

I - definir ações estratégicas, metas e indicadores para a consecução dos objetivos da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social;

II - determinar ciclos de implementação, monitoramento e avaliação;

III - estabelecer estratégias de governança e de gerenciamento de riscos que possibilitem a execução, o monitoramento e a avaliação; e

IV - Orientar os entes federativos quanto ao diagnóstico prévio e à elaboração dos planos de segurança pública e defesa social, que deverão estar alinhados com a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030.



CAPÍTULO III DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS

Art. 3º As ações estratégicas são instrumentos destinados à consecução das metas do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030 e devem conter, no mínimo:

- I - A indicação do órgão responsável;
- II - O prazo de implementação;
- III - a relação com as metas do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030; e
- IV - A relação com os objetivos da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social.

Parágrafo único. Para a elaboração das ações estratégicas, devem ser observados a existência de evidências e os parâmetros metodológicos reconhecidos.

CAPÍTULO IV DAS METAS

Art. 4º As metas do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030 visam à consecução dos objetivos da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e dos resultados que impactam positivamente o cotidiano das pessoas e o desenvolvimento do País.

Parágrafo único. As metas devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e ter prazos determinados.

Art. 5º A aferição das metas do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030 será realizada por meio das seguintes fontes de dados e informações:

- I - Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas;
- II - Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional;
- III - Pesquisa Perfil das Instituições de Segurança Pública da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública; e
- IV - Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito da Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura.

§ 1º O Ministério da Justiça e Segurança Pública deverá pactuar metas com os entes federativos, de forma a observar o prazo de vigência do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030 e as

características locais, como território, ambiente, população, estrutura dos órgãos de segurança pública, índices de violência e criminalidade, fatores socioeconômicos, entre outros.

§ 2º As metas pactuadas com os entes federativos deverão ser anualizadas e, quando necessário, poderão ser revistas a cada ciclo de implementação.

§ 3º Os planos de segurança pública e defesa social estaduais, distrital e municipais poderão definir outras metas, além daquelas definidas no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030, de acordo com as especificidades e as características locais.

CAPÍTULO V DO SISTEMA DE GOVERNANÇA

Art. 6º Compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o acompanhamento da implementação das ações estratégicas e o monitoramento dos indicadores e das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030.

Art. 7º A participação social na governança do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030 ocorrerá por meio dos conselhos de segurança pública e defesa social.

Art. 8º Ato do Ministro da Justiça e Segurança Pública deverá instituir o sistema de governança do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030.

§ 1º O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em articulação com os entes federativos, avaliará anualmente a implementação do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e aos operadores das políticas públicas de segurança pública e defesa social, nos termos do disposto no art. 7º do [Decreto nº 9.489, de 2018](#).

§ 2º Após a avaliação de que trata o § 1º, será elaborado relatório com o histórico circunstanciado, nos termos do disposto no art. 27 da [Lei nº 13.675, de 2018](#).

§ 3º O relatório de que trata o § 2º deverá ter ampla divulgação e publicidade.

CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º O [Decreto nº 9.489, de 2018](#), passa a vigorar com as seguintes alterações:



"Art. 5º A elaboração do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social terá fase de consulta pública, efetuada por meio eletrônico, sob a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública." (NR)

"Art. 7º Até o dia 30 de abril de cada ano-calendário, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em articulação com os órgãos competentes dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, avaliará a implementação do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e aos operadores de políticas públicas relacionadas com segurança pública e defesa social." (NR)

Art. 10. A fundamentação teórica e a metodologia de elaboração do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030 constarão em documento assinado eletronicamente pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.

Parágrafo único. O documento de que trata o **caput** será disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Art. 11. Fica revogado o [Decreto nº 9.630, de 26 de dezembro de 2018](#).

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de setembro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Anderson Gustavo Torres

6.2 - FASES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA

As políticas públicas de segurança, abrangendo os níveis nacional, estadual e municipal, seguem um ciclo de fases interconectadas, visando aprimorar a segurança e o bem-estar da sociedade. Esse ciclo pode ser dividido em seis fases principais:

Identificação do Problema: Inicialmente, realiza-se um diagnóstico abrangente para identificar e analisar os desafios e problemas de segurança em cada nível. Isso envolve a coleta de dados, análise de tendências criminais, avaliação das políticas existentes e identificação das necessidades da população.

Formulação de Políticas: Com base no diagnóstico, são formuladas políticas públicas de segurança que abordem os problemas identificados. Essa fase inclui a definição de objetivos, metas, estratégias e ações a serem implementadas, levando em consideração os recursos disponíveis e as melhores práticas.

Planejamento: As políticas formuladas são transformadas em planos de ação detalhados, que especificam as responsabilidades, prazos, indicadores de desempenho e recursos necessários para a implementação das ações.



Implementação: Os planos de ação são colocados em prática, com a execução das ações e projetos definidos. Essa fase exige coordenação entre os diferentes órgãos e entidades envolvidas, bem como o monitoramento constante do progresso das ações.

Monitoramento e Avaliação: O desempenho das políticas públicas é monitorado e avaliado de forma contínua, utilizando indicadores de desempenho e dados coletados. Essa fase permite identificar os pontos fortes e fracos das políticas, bem como os desafios e oportunidades de melhoria.

Ajuste e Melhoria: Com base nos resultados do monitoramento e avaliação, as políticas públicas são ajustadas e aprimoradas, visando otimizar sua efetividade e alcançar os objetivos desejados. Esse processo é contínuo e iterativo, adaptando as políticas às mudanças nas necessidades da sociedade e nos desafios da segurança pública.

É importante ressaltar que o acompanhamento do Plano de Segurança Pública Nacional, Estadual e Municipal é fundamental para garantir a efetividade das políticas implementadas. Esse acompanhamento envolve a coleta e análise de dados, a avaliação dos resultados alcançados, a identificação de desafios e oportunidades de melhoria, e a comunicação transparente com a sociedade.

Para obter informações mais detalhadas sobre as fases das políticas públicas de segurança e o acompanhamento dos planos de segurança pública, pode-se consultar os seguintes recursos:

Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2021-2030:
<https://www.gov.br/mj/pt-br>

Decreto Nº 10.822, de 28 de setembro de 2021:
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2021/decreto-10822-28-setembro-2021-791792-publicacaooriginal-163506-pe.html>

Além disso, você pode buscar informações nos sites dos órgãos de segurança pública dos níveis estadual e municipal, bem como em outras fontes de informação relevantes, como artigos científicos, pesquisas e publicações especializadas.

6.3 - O PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 2021-2030 COMO INSTRUMENTO PARA ALCANCE DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Fundamentado em modelos lógicos, foram elaboradas ações estratégicas que relacionam os objetivos da PNSPDS aos atores envolvidos, aos modelos e às metas propostas por esta revisão do PNSP, conforme visto anteriormente.

Em um primeiro esforço, foram elaboradas 37 (trinta e sete) ações estratégicas. Estas compunham o material submetido à consulta interna das unidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a uma consulta pública através da plataforma e-Democracia e à colaboração de outros órgãos e entidades federais, por meio de ofícios. Ao final desta etapa



do processo, o rol de temas considerados estratégicos foi ampliado consideravelmente. Essa ampliação ganhou forma nas 12 (doze) ações propostas a seguir, cada uma delas com o aporte de alíneas, a fim de abranger todos os temas detectados anteriormente, sem impedir a atuação em outras frentes que se venha a perceber como igualmente estratégicas. Em paralelo, a otimização das ações estratégicas buscou proporcionar o seu devido alinhamento com o orçamento, visando monitoramento, controle e avaliação dos gastos públicos no PNSP.

O processo de reavaliação bianual das ações estratégicas objetiva tanto a sua continuidade por toda a vigência do Plano, quanto à adequação e inserção de novas ações estratégicas que se venha a perceber como necessárias.

Cada uma das ações estratégicas prevê, além da menção ao Ciclo de Implementação, outras características fundamentais para sua execução, como os órgãos responsáveis, as metas PNSP relacionadas e os objetivos, extraídos da PNSPDS, cujo atendimento elas visam contemplar.

Especificamente acerca dos órgãos responsáveis, optou-se por nomear somente aqueles que compõem a estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Trata-se de uma decisão gerencial diretamente relacionada à autonomia federativa dos entes: ainda que exista um certo alinhamento necessário entre determinadas ações e as instituições estaduais, distritais ou municipais, essa conexão é de gestão exclusiva do respectivo ente federativo. Sendo assim, a atribuição de responsabilidades somente aos órgãos do MJSP indica aquele responsável por articular aquela ação, acompanhar seu andamento, propor atividades e coletar resultados junto aos entes federativos.

Ações propostas:

AÇÃO ESTRATÉGICA	PROPOSIÇÃO
1	Promover, viabilizar, executar e aprimorar ações de governança e gestão da segurança pública e defesa social do País.
2	Desenvolver e apoiar a implementação de programas e projetos que favoreçam a execução de ações preventivas e repressivas articuladas com outros setores, públicos e privados, para a redução de crimes e conflitos sociais.
3	Aperfeiçoar a atuação, a coordenação estratégica e a integração operacional dos órgãos de segurança pública e defesa social para o enfrentamento de delitos transfronteiriços e transnacionais, inclusive com a ampliação do controle e da fiscalização nas fronteiras, nos portos e nos aeroportos.

4	Aperfeiçoar a gestão de ativos provenientes da atuação de persecução penal em casos de prática e financiamento de crimes, de atos de improbidade administrativa e de ilícitos apurados e promover a sua destinação.
5	Qualificar o combate à corrupção, à oferta de drogas ilícitas, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, com a implementação de ações de prevenção e repressão dos delitos dessas naturezas.
6	Qualificar e fortalecer a atividade de investigação e perícia criminal, com vistas à melhoria dos índices de resolução de crimes e infrações penais.
7	Padronizar tecnologicamente e integrar as bases de dados sobre segurança pública entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios por meio da implementação do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas - Sinesp e do Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional - Sisdepen e por meio dos dados obtidos do Sistema Nacional de Trânsito - SNT e de outros sistemas de interesse da segurança pública e defesa social, com o uso de ferramentas de aprendizado de máquina (machine learning) para categorização e análise.
8	Fortalecer a atividade de inteligência das instituições de segurança pública e defesa social, por meio da atuação integrada dos órgãos do Susp, com vistas ao aprimoramento das ações de produção, análise, gestão e compartilhamento de dados e informações
9	Promover o aparelhamento e a modernização da infraestrutura dos órgãos de segurança pública e defesa social.
10	Aperfeiçoar as atividades de segurança pública e defesa social por meio da melhoria da capacitação e da valorização dos profissionais, do ensino e da pesquisa em temas finalísticos e correlatos
11	Aperfeiçoar as condições de cumprimento de medidas restritivas de direitos, de penas alternativas à prisão e de penas privativas de liberdade, com vistas à humanização do processo e redução dos índices gerais de reincidência.
12	Desenvolver e apoiar ações articuladas com outros setores, públicos e privados, destinadas à prevenção e à repressão à violência e à criminalidade relacionadas às mulheres, aos jovens e a outros grupos vulneráveis, bem como ao desaparecimento e ao tráfico de pessoas.



6.4 - PLANO MUNICIPAL

O crescimento da criminalidade e da violência em todo o país, principalmente a partir da segunda metade da década de 1990, tem suscitado mudanças estratégicas tanto no comportamento dos indivíduos como nas ações a serem implementadas pelas diversas esferas governamentais na área da segurança pública.

Essas mudanças podem ser vislumbradas a partir da identificação de novas tendências na produção das políticas de segurança pública, que envolvem a maior racionalização do arranjo institucional, a participação do município, da comunidade e do próprio poder estatal na consecução de ações voltadas à prevenção da violência.

Esta racionalização pôde ser verificada a partir da publicação do Plano Nacional de Segurança Pública, em 2003, que vinculou o repasse de recursos à constituição de determinadas instâncias de gestão e, ainda, ao desenvolvimento de certos programas de prevenção. Esta política viabilizou uma maior consonância entre as ações implementadas por União, Estados e municípios, procurando reduzir retrabalhos e desperdício de recursos em razão da criação de estruturas que acabariam se sobrepondo.

A criação de novos arranjos institucionais deveu-se, sobretudo, à inserção do município enquanto importante agente executor ou gerente de políticas de segurança pública e, por conseguinte, enquanto ente federado capaz de contribuir com novos recursos humanos e operacionais na proteção do patrimônio público, por meio da criação de Guardas Municipais.

Por outro lado, esses novos desenhos foram constituídos ainda através da incorporação da participação popular na elaboração e implementação de políticas de segurança pública. Neste cenário, a população deixa de possuir a postura de mera espectadora perante as transformações ocorridas com a gestão da segurança pública, passando a se constituir em ator estratégico na condução dos rumos da política de prevenção à violência.

Considerando que essas mudanças estratégicas no cenário da gestão das políticas de segurança pública são marcadas pela racionalização dos arranjos institucionais, a ideia deste artigo foi utilizar o arcabouço conceitual das etapas de uma política pública para problematizar a importância de se elaborarem indicadores de monitoramento e avaliação para planos municipais de segurança.

A ideia que norteou este processo foi a de que o relatório de monitoramento e avaliação não deve representar apenas uma peça formal de prestação de contas ao financiador, mas também um processo cognitivo que envolve, além de agentes acadêmicos, os próprios agentes públicos, de tal forma que correções de recursos financeiros, tempo e espaço possam ser continuamente realizadas.

7 - ANÁLISE DE CENÁRIOS E PERSPECTIVAS DA SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL E EM PERNAMBUCO.

REFLEXÃO

O futuro é imprevisível. Ninguém sabe com total certeza ou clareza o que vai acontecer no futuro, porém é necessário nos prepararmos para ele e esta preparação fica



mais fácil quando temos uma ideia das alternativas possíveis. “Talvez não sejamos capazes de evitar catástrofes (embora às vezes isso até seja possível), mas certamente podemos aumentar nossa capacidade de responder e nossa aptidão para detectar oportunidades que, de outro modo, seriam desperdiçadas”. (SCHWARTZ, 2003; 16).

A análise de cenários e perspectivas da segurança pública no Brasil considera fatores como a violência, a criminalidade, o sistema penitenciário e a gestão de recursos públicos.

Violência - É um dos principais problemas da segurança pública no Brasil. O acesso de criminosos a armas de fogo de alto calibre é um dos fatores que contribuem para a violência.

Criminalidade- Sendo também um dos principais problemas da segurança pública no Brasil. A tendência é que as condições sociais que favorecem a entrada de jovens no crime se mantenham.

Sistema penitenciário - A reforma do sistema carcerário é uma medida estrutural que pode ajudar a melhorar a segurança pública.

Gestão de recursos públicos - A melhoria da gestão de recursos públicos é uma medida estrutural que pode ajudar a melhorar a segurança pública.

Perspectivas - Para melhorar a segurança pública, é preciso que o Estado e a sociedade trabalhem juntos.

- A população deve acompanhar e cobrar ações eficazes das autoridades.
- A análise criminal pode ser uma ferramenta para o planejamento da segurança pública.
- A gestão de projetos complexos pode ser uma possibilidade para inovar na segurança pública.

CENÁRIOS	
ABORDAGEM PROJETIVA	ABORDAGEM PROSPECTIVA
-Restringir-se a fatores e variáveis quantitativos	- Visão Global
- Explicar o futuro pelo passado	- Variações qualitativas, quantificáveis ou não, subjetivas ou não, conhecidas ou não
- Considerar o futuro único e certo	- Ocorrência de futuro múltiplo e incerto
- Utilizar modelos deterministas e quantitativos	- Futuro atuando como determinante da ação presente

7.1 - CENÁRIOS

O termo cenário tem vários significados, sua origem foi no teatro, e posteriormente como scripts no cinema, mas nossa abordagem é em relação a outros tipos de conceitos da palavra cenários, os da visão prospectiva. As definições, apresentadas pelos principais autores, obedecem a um fundamento básico da prospectiva – os futuros são múltiplos e incertos. Desses autores destacamos os seguintes conceitos:

“o conjunto formado pela descrição, de forma coerente, de uma situação futura e do encaminhamento dos acontecimentos que permitem passar da situação de origem à situação futura.” Godet (1997), apud (MARCIAL, 2002:43) ele complementa sua definição afirmando que um cenário não é a realidade futura, mas um meio de representá-la, com o objetivo de nortear a

ação presente à luz dos futuros possíveis e desejáveis. Para Schwartz (1996), cenários são uma ferramenta para ordenar a percepção sobre ambientes alternativos futuros, nos quais as decisões pessoais podem ser cumpridas. Ou um conjunto de métodos organizados para sonharmos sobre o futuro de maneira eficiente. De forma resumida, o autor define cenários como “histórias de futuro”, que podem nos ajudar a reconhecer e nos adaptarmos aos aspectos de mudança do ambiente presente.

“Segundo a visão de Rattner (1979), apud (MARCIAL, 2002:44) “... a construção de cenários visa a um procedimento sistemático para detectar as tendências prováveis da evolução, numa sequência de intervalos temporais, e procura identificar os limites da tensão social nos quais as forças sociais poderiam alterar essas tendências. Essas atitudes envolvem juízos sobre que estrutura e parâmetros são importantes e que objetivos e metas inspiram e motivam essas forças sociais.”

Para Schoemaker e Heijden (1992), apud (MARCIAL, 2002:45) os cenários são ferramentas que têm por objetivo melhorar o processo decisório, com base no estudo de possíveis ambientes futuros. Não devem ser tratados como previsões capazes de influenciar o futuro, nem como histórias de ficção científica montadas somente para estimular a imaginação. Os cenários têm como foco assuntos e informações de grande importância para os tomadores de decisão, assim como os elementos previsíveis e imprevisíveis do ambiente que afetam o sistema em que a empresa está inserida.

Os cenários são imagens alternativas de futuro que facilitam a tomada de decisões. Eles são ferramentas poderosas desenhadas para melhorar o processo de planejamento estratégico de uma organização, ao explorar um conjunto de situações "e se isso acontecer...". Chamado de "pensar cenariamente", este processo incentiva o desenvolvimento de histórias divergentes sobre o futuro, deixando a organização preparada para as eventualidades que possa enfrentar, "ensaiando para o futuro". Configuram futuros possíveis ou prováveis mediante a simulação e desdobramentos de certas condições iniciais diferenciadas e a explicitação dos eventos que levariam à sua concretização.

Cenários são ambientes alternativos nos quais os acontecimentos de hoje surtem efeito. Eles não são previsões, nem tampouco estratégias. Ao contrário, são narrativas vivas de futuros diferentes e divergentes, desenhados especialmente para ressaltar os riscos e oportunidades inerentes às estratégias, enriquecendo o processo de planejamento. Um leque de cenários alternativos proporciona um caminho para se focar no futuro, porém sem perder a perspectiva das outras possibilidades.

O horizonte temporal dos cenários prospectivos, que é o período coberto pelo estudo de cenarização, tem, em média, a um horizonte de dez anos, não é recomendado horizontes inferiores a cinco anos, pois o objetivo principal da elaboração de cenários é a de auxiliar na definição de estratégias da empresa, o que exige uma visão de longo prazo.

7.2 - CENÁRIOS PROJETIVOS x CENÁRIOS PROSPECTIVOS

A principal diferença entre cenários prospectivos e cenários projetivos é que o primeiro diz respeito a um processo continuado de pensar o futuro e de identificar elementos para melhorar a tomada de decisão, levando-se em consideração suas inter-relações com o ambiente e suas variáveis incontroláveis. Ele estuda as diversas possibilidades de cenários, preparando a empresa para enfrentá-los. Nesta visão, não há determinismos, o homem pode influenciar na construção do futuro, há uma visão holística dos cenários futuros, pois são criados múltiplos cenários com a



finalidade de aperfeiçoar as tomadas de decisões a respeito de um futuro possível, mas que ainda não existe.

Já os cenários projetivos, que eram usados anteriormente para a elaboração das estratégias das empresas, analisavam apenas o passado e a tendência de futuro baseados apenas no histórico, projetando apenas um cenário futuro, o qual não contemplava as variáveis incontrolláveis. Também não criavam possibilidades para que o cenário futuro fosse modificado ou para que seus efeitos fossem minimizados. Utilizavam a extrapolação, que é o prolongamento da tendência, ou seja, mantinha a mesma tendência, criando um futuro único e certo.

7.3 - ANÁLISE DE CENÁRIOS E PERSPECTIVAS DA SEGURANÇA PÚBLICA EM PERNAMBUCO.

PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA



APRESENTAÇÃO DA GOVERNADORA

Mudança em Pernambuco passa, necessariamente, pela transformação da situação da Segurança Pública do estado.

A questão da violência em Pernambuco é histórica, pois, desde 1979, oscilamos entre os 5 estados com maior número de homicídios do Brasil. Embora nos melhores anos do programa Pacto pela Vida tenhamos chegado ao décimo terceiro pior lugar nesse ranking indesejável, à medida que o restante do Brasil tem avançado na redução dos homicídios, a posição relativa de Pernambuco piora. Em 2022, tivemos o quinto pior resultado do Brasil em homicídios, e vimos piorar também os demais indicadores de violência: segundo estado com mais roubos e furtos de veículos do país, e em denúncias de violência contra a mulher.

A Segurança Pública é mais do que uma simples política isolada; é um compromisso transversal que permeia todos os aspectos da vida de uma sociedade. Em Pernambuco, esse compromisso se materializa na nova política de segurança pública, Juntos Pela Segurança. O Juntos Pela Segurança é uma política pública que busca promover a paz, prevenir a violência e combater a desigualdade em todas as regiões do estado.

O presente plano de segurança consolida a formulação de um arranjo, pautado, desde o início, no diálogo institucional e na escuta popular, que envolveu mais de 7 mil participantes, que puderam opinar sobre os problemas e propor ações para melhorar a segurança pública em Pernambuco.

Além da escuta popular, que direciona a estratégia do Juntos Pela Segurança, foram realizadas oficinas com a participação ativa de mais de 280 especialistas, dentre profissionais de segurança pública, pesquisadores e ativistas do terceiro setor, representando as mais diversas secretarias do governo, demais poderes e órgãos do sistema de justiça, municípios e sociedade civil organizada.

O ponto de partida do Juntos Pela Segurança é a convicção de que a construção de uma sociedade mais segura e justa começa com a prevenção da violência e a promoção de uma cultura de paz do Sertão ao Litoral de Pernambuco. Para isso, o plano se apoia em cinco pilares estratégicos:

1. Prevenção da Violência e Redução da Desigualdade: Reconhecendo que a violência muitas vezes tem raízes na desigualdade social, o programa se concentra em prevenir a violência atuando em problemas graves como a violência doméstica e a dependência química de drogas. Ao abordar essas questões, o Juntos Pela Segurança visa criar uma base sólida para uma cultura de paz duradoura.

2. Atuação Conjunta com os Municípios e Instituições: Nenhuma política de segurança pode ser eficaz sem uma colaboração sólida entre o governo estadual, os municípios e outras instituições da sociedade civil. O programa se empenha em recuperar espaços públicos degradados e oferecer serviços públicos em áreas deflagradas pelo crime organizado, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso a ambientes seguros e serviços públicos de qualidade. A ocupação de espaços pelo poder público é parte essencial do programa, transmitindo segurança combatendo o medo e ofertando serviços públicos efetivos para as pessoas que mais precisam.

3. Enfrentamento ao Crime Organizado e Tráfico de Drogas: A segurança não pode ser alcançada sem o enfrentamento direto ao crime organizado e ao tráfico de drogas. O Juntos Pela Segurança valoriza os profissionais de segurança, promove uma cultura de paz e busca reconquistar a confiança de cidadãs e cidadãos em suas instituições policiais, tornando o estado de Pernambuco um lugar menos propício ao crime. Poder público e sociedade civil serão, necessariamente, parceiras na implementação do Juntos Pela Segurança.

4. Articulação com o Sistema de Justiça: A impunidade é um problema grave que mina a confiança das comunidades na Justiça. O programa trabalha em estreita colaboração com o sistema de justiça para reduzir a impunidade, acelerar processos judiciais e garantir que as comunidades mais vitimizadas tenham acesso à justiça de forma eficaz. Garantia da Justiça, dos Direitos Humanos de cidadãos e cidadãs e do devido processo legal nas investigações são também pilares necessários do Juntos Pela Segurança.

5. Ampliação e Requalificação dos Sistema Prisional e Socioeducativo: A reintegração de pessoas que cumpriram pena ou medida socioeducativa à sociedade é fundamental para a redução da reincidência e estabelecimento de uma cultura de paz em Pernambuco. O Juntos pela Segurança envolve os diversos setores da sociedade na ampliação e requalificação das vagas, oportunidades de educação e qualificação profissional para reeducandos e socioeducandos, criando um ambiente propício para a reintegração bem-sucedida.

Esta política visa transformar a segurança pública em Pernambuco por meio da colaboração transversal entre todas as instituições do Poder Público. Executivo, Legislativo e Judiciário irão trabalhar em conjunto pela mudança em Pernambuco. O Juntos pela Segurança está comprometido em construir uma sociedade mais segura, justa e igualitária, onde cidadãs e cidadãos possam viver em paz e ter as oportunidades de crescer na vida independente de qualquer condição pré-existente. Melhorar a segurança pública é um ponto de partida para a mudança positiva em toda a sociedade e em todo o território pernambucano.

7.4 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL (SDS)

De acordo com a atual estrutura e o funcionamento do Poder Executivo do Estado de Pernambuco (Lei nº 18.139/2023), são atribuições da Secretaria de Defesa Social:



- 1) promover a defesa dos direitos do cidadão e da normalidade social, através dos órgãos e mecanismos de segurança pública;
- 2) integrar as ações do Governo com vistas à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio no âmbito do Estado;
- 3) planejar, coordenar e controlar as atividades de polícia ostensiva, de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, prevenção e combate a sinistros;
- 4) ampliar ações de prevenção e repressão à criminalidade e de prevenção e controle de sinistros;
- 5) promover o fortalecimento das ações de repressão qualificada;
- 6) prover a execução das ações de polícia técnica e científica e de medicina legal;
- 7) exercer as atribuições de polícia administrativa e de fiscalização de atividades potencialmente danosas;
- 8) manter a articulação com órgãos competentes para a execução da polícia ostensiva de guarda, de trânsito e do meio ambiente;
- 9) realizar serviços de resgate, busca e salvamento, socorro e atendimento pré-hospitalar emergencial às vítimas de acidentes e calamidades;
- 10) apoiar as ações de defesa civil;
- 11) assegurar, por atuação conjunta dos seus órgãos de segurança, a execução das políticas públicas de prevenção;
- 12) planejar, coordenar, desenvolver e executar as atividades de proteção e defesa civil; e
- 13) prestar o apoio necessário nas ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação de desastres, em casos de situação de emergência e estado de calamidade pública.

Para tanto, a SDS possui uma estrutura composta por 4 órgãos operativos, com cerca de 25 mil profissionais efetivos, sendo: 16.343 policiais militares, 5.204 policiais civis, 2.436 bombeiros militar e 976 policiais científicos.



Atualmente, os órgãos operativos da Secretaria de Defesa Social atuam em todo o território pernambucano, com presença nos cento e oitenta e quatro municípios e no arquipélago de Fernando de Noronha, distribuídos da seguinte forma:

- **Polícia Militar (PM)** possui cinquenta e uma organizações militares estaduais (OMEs), divididas entre batalhões e companhias independentes, sendo trinta e sete unidades de área e quatorze unidades especializadas, distribuídas ao longo do Estado;
- **Polícia Civil (PC)** possui mais de duzentas e cinquenta unidades, considerando delegacias seccionais, delegacias circunscricionais, departamentos e delegacias especializadas;
- **Polícia Científica (POC)** contempla o Instituto de Medicina Legal, Instituto de Criminalística, Instituto de Genética Forense e mais nove unidades regionais ao longo do Estado;
- **Corpo de Bombeiros Militar (CBM)** apresenta 12 grupamentos operacionais que atuam diretamente nos diversos atendimentos à população, bem como atua diretamente no resgate de vítimas de tentativa de homicídios e na Operação Bar Seguro.

Cabe ressaltar que, com base na nova reforma administrativa, aprovada em janeiro de 2023, a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado passa a fazer parte da estrutura da Secretaria de Defesa Social.



REFERÊNCIAS

- _____. PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 2021 - 2030.
- _____. PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 2023_2030
- _____. 3PESSOA, Mário. O Direito da Segurança Nacional. São Paulo: Biblioteca do Exército, 1971, p. 7.
- _____. 4BERNARD apud LAZZARINI, Álvaro. Direito Administrativo da Ordem Pública, 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987.
- _____. 5LAZZARINI. Op. Cit.
- _____. DA SILVA, José Afonso, Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2005.
- _____. DE PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph. Vocabulário Jurídico. V. IV. Rio de Janeiro: Forense, 1963. LAZZARINI, Álvaro e outros. Direito Administrativo da Ordem Pública. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987.
- _____. A Ordem Constitucional e a Segurança Pública. A Força Policial, São Paulo, nº 57, p. 11-18, jan. 2008.
- _____. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30ª Ed. São Paulo, Malheiros, 2005.
- _____. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27ª Ed. São Paulo, Malheiros, 2010.
- _____. MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. V. I. 20ª Ed. São Paulo: Atlas, 2003.
- _____. PESSOA, Mário. O Direito da Segurança Nacional. São Paulo: Biblioteca do Exército, 1971

